

الصفحة	السؤال
ص: ٥	س ١ : وضع معايير اختصاص القضاء العسكري؟
ص: ٧	س ٢ : تكلم عن اختصاص محكمة الطفل؟
ص: ١٠	س ٣ : اكتب في معايير اختصاص القضاء الجنائي ؟
ص: ١٣	س ٤ : تكلم عن حالات امتداد الاختصاص ؟
ص: ١٦	س ٥ : اكتب في القواعد العامة في مجال التحقيق النهائي ؟
ص: ٢٠	س ٦ : اكتب في اجراءات نظر الدعوي امام محكمة الجنايات ؟
ص: ٢٢	س ٧ : تكلم عن المبادئ العامة في مجال الاثبات الجنائي؟
ص: ٢٧	س ٨ : اكتب في طرق الاثبات ؟
ص: ٢٩	س ٩ : وضع ماهية الحكم الجنائي وأنواعه ؟
ص: ٣٢	س ١٠ : وضع شروط صحة الحكم الجنائي ؟
ص: ٣٦	س ١١ : تكلم عن الطعن بالمعارضة مبيناً شروطه واثاره ؟
ص: ٣٩	س ١٢ : تكلم عن الطعن بالاستئناف مبيناً نطاقه؟
ص: ٤٢	س ١٣ : اكتب في ميعاد الطعن بالاستئناف واجراءاته؟
ص: ٤٤	س ١٤ : تكلم عن الحكم الصادر في الاستئناف؟
ص: ٤٧	س ١٥ : تكلم عن طريق الطعن بالنقض من حيث شروط قبوله؟ ١٢١ ش

المحاكمة وطرق الطعن

القسم الأول - مرحلة المحاكمة

تنظيم القضاء الجنائي واختصاصه

أنواع المحاكم الجنائية

المحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام

المقصود بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص العام تلك المحاكم الجنائية العادية، والتي تتكون من المحاكم الجزئية - محاكم الجнг والمخالفات، محاكم الجنج المستأنفة، محاكم الجنائيات، محكمة النقض.

قضاء الجنج والمخالفات والجنائيات

قضاء الجنج والمخالفات:

أولاً: المحاكم الجزئية - محاكم الجنج والمخالفات:

تنشأ هذه المحاكم بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتشكل هذه المحكمة من قاض واحد من قضاة المحكمة الابتدائية.

تختص هذه المحاكم بمحاكمة المتهمين عن الجرائم المعتبرة مخالفات أو جنج عدا ما يقع منها بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، فنختص بها محكمة الجنائيات، وعدا ما يقع من الأطفال فتختص به محكمة الطفل، وتعد هذه المحاكم قضاء أول درجة بالنسبة لهذه الجرائم.

ثانياً: محاكم الجنج المستأنفة:

محكمة الجنج المستأنفة هي إحدى دوائر المحكمة الابتدائية، وتعد هذه المحكمة قضاء ثان درجة بالنسبة للجنج والمخالفات في الحالات التي يحددها القانون، وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرئاستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية.

تصدر أحكامها من ثلاثة أعضاء

تختص هذه المحاكم أصلاً بنظر الاستئناف المرفوع ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التبعية، كما تختص بمعقدة في غرفة المشورة بمد الحبس الاحتياطي.

قضاء الجنائيات - محاكم الجنائيات:

الوضع قبل صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤:

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنائيات، وتشكل هذه المحاكم من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف، ويرأس محكمة الجنائيات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر ويجوز أن يرأسها أحد القضاة بها وذلك عند الضرورة.

تعقد محكمة الجنائيات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية .

في حالة قيام مانع لدى أحد القضاة المعيّنين بمحكمة الجنائيات، فإنه يتم استبداله بقاض آخر يندبه رئيس محكمة الاستئناف، ويجوز أن يحل محله رئيس أو وكيل المحكمة الابتدائية التي تنعقد بها محكمة الجنائيات.

في هذه الحالة لا يجوز أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير قضاة محكمة الجنائيات وإلا كان تشكيل المحكمة باطلاً .

تختص محاكم الجنائيات بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المعتبرة جنائيات، وكذلك الجنج التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنج المضرة بأفراد الناس .

تحديد الجنب التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنب المضرة بأفراد الناس:

قضت محكمة النقض بأنها الجنب التي تقع ضد موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو شخص ذي صفة نيابية عامة بسبب صفة المجني عليه، ولا يتغير اختصاص محكمة الجنايات بفقد الموظف العام صفته وقت الدعوى فالعبرة بالوقت الذي ارتكب فيه الموظف الأفعال موضوع الطعن ضده، وينعقد الاختصاص بهذه الجنب لمحكمة الجنايات بغض النظر عما إذا كان المجني عليه قد أقام الدعوى بشخصه أم أن جهة عمله هي التي أقامت الدعوى طالما أن وقائع السب والقذف كانت موجهة إلى شخصه.

كما وسعت محكمة النقض من مفهوم الجرائم المضرة بغير آحاد الناس، فجعلت اختصاص محكمة الجنايات شاملاً نوعين آخرين من الجنب التي تقع بواسطة النشر، وهي الجرائم التي تدور في فلك القذف والسب العلني في حق الموظف العام أو من في حكمه، ويقصد بها جرائم الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره من وقائع القذف والسب في حق الموظف العام.

أما النوع الثاني الذي يشمل اختصاص محكمة الجنايات فهو جريمة نشر أخبار كاذبة متعلقة بموظف عام إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالسلام الاجتماعي وإثارة الفرع بين الناس، وكذلك جنحة إهانة هيئة نظامية كمجلس النواب أو الجيش أو المحاكم.

كما تختص محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بنظر الاستئناف المرفوع من المدعي المدني ضد الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الصادر في جنابة، وكذا استئناف الأوامر التي تصدر من قاضي التحقيق المنتدب.

يعد حكم محكمة الجنايات حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية.

الوضع بعد صدور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤:

تنص المادة رقم ٣٦٦ المستبدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ على أنه: تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات.

استحداث محكمة الجنايات المستأنفة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤:

تحدد المادة رقم ٣٦٧ المستبدلة بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ تشكيل محكمة الجنايات المستأنفة بنصها على أنه: تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنابات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

مقر وتوقيت انعقاد محاكم الجنايات بدرجتها:

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.

سريان الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنابات الدرجة الأولى على محكمة الجنايات المستأنفة:

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنابات الدرجة الأولى.

الإجراءات التي تتبع أمام محاكم الجنايات:

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنابات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل، ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتها، أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى، وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتها جميع الأحكام المقررة في الجناح ما لم ينص على خلاف ذلك. ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر .

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحويلها إلى المحكمة الجزئية أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحويلها إلى المحكمة الجزئية.

قضاء النقض

محكمة النقض:

يوجد مقر محكمة النقض بمدينة القاهرة ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة، وبها دوائر لنظر المواد الجنائية، وأخرى لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

يرأس كل دائرة منها الرئيس أو أحد نوابه، ويجوز تعدد الدوائر بقدر حاجة العمل على أن تصدر أحكامها من خمسة قضاة.

تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض من هيئتين تتكون كل منهما من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه وتختص إحداها بالمواد الجنائية والأخرى بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

تختص محكمة النقض بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من محاكم الموضوع سواء كانت درجة واحدة أم من الدرجة الثانية من درجات التقاضي، وهي تباشر وظيفتها هذه لتراقب مدى تطبيق القانون تطبيقاً سليماً .

نعيالات القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ حول طبيعة عمل محكمة النقض:

تعتبر محكمة النقض بحسب الأصل محكمة قانون وليست محكمة وقائع، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، فنصت المادة رقم ٢/٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض بعد تعديلها على أنه: وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه.

المحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص

يقصد بالمحاكم الجنائية ذات الاختصاص الخاص تلك التي تختص بنظر نوع معين من الجرائم ، ومن أهم أمثلة هذه المحاكم الجنائية الخاصة: محكمة الطفل والمحاكم العسكرية والمحاكم الاقتصادية والمحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية.

المحاكم المختصة بنظر الجرائم المرتكبة من فئة معينة من الأشخاص

أولاً: المحاكم العسكرية:

يعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالنظر والفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم .

(١) تشكيل المحاكم العسكرية:

أ- المحكمة العسكرية للجنايات:

وتشكل من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد ويحضر ممثل للنيابة العسكرية .

ب- المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة:

وتشكل من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة الأقدم فيهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، ويحضر ممثل النيابة العسكرية، وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم ضد الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات .

ج- المحكمة العسكرية للجنايات:

وتشكل من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة الأقدم فيهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، ويحضر ممثل النيابة العسكرية. وتختص هذه المحكمة بنظر الجنايات .

د- المحكمة العسكرية العليا للطعون:

ويكون مقرها القاهرة وتؤلف من رئيس القضاء العسكري وعدد من النواب والقضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل .

وتختص هذه المحكمة بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام .

ويحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائياً أو لفترة محددة، وفي حالة صدور حكم بالإعدام ترفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية وينفذ الحكم ما لم يأمر بالعفو أو إبدال العقوبة .

ويثار التساؤل عن مدى انطباق قانون الإجراءات الجنائية على الدعاوى المعروضة على القضاء العسكري فيما لم يرد بشأنه نص في قانون القضاء العسكري؟

تقضي القاعدة العامة بتطبيق النص الخاص؛ فإن لم يوجد يطبق النص العام، وفي ضوء هذه القاعدة يطبق قانون الإجراءات الجنائية على إجراءات المحاكمة العسكرية وجلساتها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون القضاء العسكري.

س ١ : وضع معايير اختصاص القضاء العسكري؟

(٢) معايير اختصاص القضاء العسكري:

المعيار الشخصي:

تختص المحاكم العسكرية تبعاً للمعيار الشخصي بجميع الجرائم التي تقع من أي شخص يثبت له الصفة العسكرية أصلاً أو حكماً، ما لم يكن هناك شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام القضاء العسكري ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية ويسري قانون الإجراءات الجنائية .

ولا يشترط لانعقاد الاختصاص للقضاء العسكري ارتباط الجريمة المرتكبة بالوظيفة العسكرية، فيختص القضاء العسكري بنظر الجرائم المرتكبة من العسكريين ومن في حكمهم ولو كانت هذه الجرائم منبته الصلة بوظيفتهم.

عليه يختص القضاء العسكري بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وقعت من أحد أفراد القوات المسلحة، وكذلك يختص بجريمة تهديد المنقولات الزوجية الواقعة من أحد العسكريين أو جريمة قتل أو ضرب أفضى إلى موت نتيجة مشاجرة أو خصومة بين أحد العسكريين وغيره من المدنيين، وذلك رغم انقطاع الصلة بين الجريمة والمصلحة العسكرية.

ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على المجندين في المشروعات الخاصة المملوكة للقوات المسلحة مثل محطات الوقود والمزارع المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. كما مد المشرع نطاق هذا القانون ليسري على الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل والخارج .

وأود أن أعرض لبعض الإشكاليات المتعلقة بتطبيق قانون القضاء العسكري في ضوء المعيار الشخصي، وذلك على النحو التالي:

١- مدى انطباق قانون القضاء العسكري على الجرائم المرتكبة من عسكريين سابقين:

يطبق قانون القضاء العسكري على كافة الجرائم المرتكبة من العسكريين ومن في حكمهم حتى ولو خرجوا من الخدمة، طالما أن هذه الجرائم وقعت وقت وجودهم بالخدمة .

٢- مدى انطباق قانون القضاء العسكري على الجرائم المرتكبة من رجال المخابرات العامة:

الدستور الحالي قرر اختصاص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة .

يراعى في تشكيل المحاكم العسكرية التي تحاكم أفراد المخابرات العامة أن تضم عضواً من المخابرات العامة وأن يكون رئيس المحكمة وعضو المخابرات أقدم من فرد المخابرات المحال للمحاكمة (المادة رقم ٧٣ من قانون المخابرات العامة)، غير أن التعديلات التي طرأت على قانون القضاء العسكري بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ لا تجيز أن يجلس على منصة القضاء العسكري إلا القضاة العسكريون دون غيرهم، وكذلك المادة ٢٠٤ من الدستور الحالي تقرر لأعضاء القضاء العسكري كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وفي هذه التعديلات يمكننا القول بأن نص المادة رقم ٧٣ من قانون المخابرات العامة يعد منسوخاً بهذه النصوص.

المعيار العيني:

نصت المادة رقم ٢٠٤ من الدستور الحالي ٢٠١٤ على أنه: لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد .

كذلك يختص القضاء العسكري بالجرائم التي تقع على المنشآت العامة والحيوية باعتبارها في حكم المنشآت العسكرية: ومن أمثلة هذه المنشآت محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول والسكك الحديدية والطرق والكباري .

ضابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين:

المادة ٢٠٤ من الدستور الجديد ٢٠١٤، جاءت بمعيار جديد وهو جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تعتبر اعتداءً مباشراً على أفراد أو أموال أو أسرار أو أماكن أو معدات القوات المسلحة .

٣- بعض المسائل الإجرائية العامة في قانون القضاء العسكري:

مدى جواز محاكمة الأحداث أمام المحاكم العسكرية:

قررت المادة الثامنة مكرر من قانون القضاء العسكري اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة الأحداث الذين يشتركون مع أحد الخاضعين لقانون القضاء العسكري، على أن يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المقررة للنيابة العامة والمراقب الاجتماعي في قانون الأحداث .

انفراد القضاء العسكري باختصاص بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصه:

يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً لأحكام هذا القانون ووفقاً لأحكام أي قانون آخر والفصل فيها .

قواعد الإحالة في قانون القضاء العسكري:

لا يجوز للمدعي العام العسكري أن يرفع الدعوى الجنائية على أحد ضابط إلا بموجب أمر إحالة من رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

التصديق على أحكام القضاء العسكري:

لا تكون أحكام القضاء العسكري نهائية إلا بعد التصديق عليها من الضابط المصدق .
يسري هذا النص بشأن الأحكام الصادرة في جريمة عسكرية بحتة أو في جريمة مختلطة، أما بشأن الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام فلا يكون الحكم باتاً؛ إلا إذا استنفذ طريق الطعن أمام المحاكم العسكرية العليا للطعون .
سلطات الضابط المصدق عند عرض الحكم عليه للتصديق عليه فهي كالتالي: تخفيف العقوبة أو إبدالها بعقوبة أقل منها. أو إلغاء كل العقوبات أو بعضها، أو إيقاف تنفيذ كل العقوبات أو بعضها، أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى وذلك بقرار مسبب.
يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى، أو تخفيف العقوبة أو استبدالها بعقوبة أقل في الدرجة أو وقف تنفيذها، ويكون لهذه السلطة كافة سلطات الضابط المصدق.

س ٢: تكلم عن اختصاص محكمة الطفل؟

ثانياً: محكمة الطفل:

١- إنشاء محكمة الطفل ونشكيلها:

لقد أصدر المشرع المصري قانون الطفل بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، والذي تم تعديله بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وقد نصت المادة رقم ١٢٠ من قانون الطفل على أن: تشكل في مقرر كل محافظة محكمة أو أكثر للطفل ...، وتشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما وجوبياً في إجراءات المحاكمة .
تشكيل محكمة الطفل الاستثنائية فهو من ثلاث قضاة اثنان منهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة .

٢- اختصاص محكمة الطفل:

أ- الاختصاص الشخصي:

تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، وكذا تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ١١٣ إلى ١١٦ والمادة ١١٩ من هذا القانون.
من الملاحظ أن هذه الجرائم ترتكب من بالغين، ومع ذلك جعل المشرع الاختصاص بنظرها لمحكمة الطفل خروجاً على القواعد العامة في الاختصاص، ويعد هذا توسعاً في اختصاص محكمة الطفل، وتنفرد محكمة الطفل بهذا الاختصاص دون غيرها من المحاكم، فإذا باشرت إحدى المحاكم العادية أيًا من هذه الدعاوى كان حكمها باطلاً.
يتحدد اختصاص محكمة الطفل بحسب المادة رقم ٩٥ من قانون الطفل بكل من لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند الوجود في إحدى حالات التعرض للخطر، فالعبرة بوقت ارتكاب الجريمة لا بوقت المحاكمة، فإذا حكم على المتهم باعتباره أن سنه قد تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنها دون الثامنة عشرة رفع الأمر من المحامي العام إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتصرف، بحيث يتم وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه.

على العكس من ذلك إذا حكم على المتهم باعتباره طفلاً، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه بالغ، فإن المحامي العام يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه.

استثناء من ذلك ينحصر اختصاص محكمة الطفل في حالتين:

- ١- الجنايات التي يتهم فيها طفل متى جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى ساهم معه في الجريمة شخص بالغ -غير طفل، واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة الجنايات، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وأن تستعين في ذلك بما تراه من الخبراء .
- ٢- إذا وقعت الجريمة من الأطفال الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري فيختص بها القضاء العسكري .

وفقاً لقانون الطفل يتبع أمام محاكم الطفل القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجناح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة ١٢٤ من قانون الطفل)، بحيث يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل دون تمييز بين الجناح والجنايات، بخلاف الحال بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فهي غير قابلة للاستئناف.

الدعوى المدنية أمام محكمة الطفل فهي غير مقبولة .

ب- الاختصاص المحلي:

يتحدد اختصاص محكمة الطفل بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو مكان إقامته هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

أحكام المسؤولية الجنائية للطفل:

تمتنع المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة وصدرت منه واقعة تشكل جنائية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل دون غيرها النظر في أمره ولها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ١٠١ من هذا القانون.

ثالثاً: المحكمة التي تحاكم رئيس الجمهورية:

يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الإدعاء أمام هذه المحكمة النائب العام .

وتختص هذه المحكمة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن ثلاث طوائف من الجرائم وهي: انتهاك أحكام الدستور، الخيانة العظمى، أي جنائية أخرى. ولا يشترط أن تتعلق هذه الجرائم بعمل رئيس الجمهورية فقد تكون غير ذات صلة بعمل رئيس الجمهورية، ولا يشترط أن يكون ارتكابها تالياً لتوليهِ المنصب فقد يكون سابقاً على توليه المنصب.

تسري هذه المادة على من تتوافر فيه صفة رئيس الجمهورية، وفي الفترة الزمنية التي يشغل فيها هذا الشخص منصب الرئيس. فالعبرة في اختصاص هذه المحكمة بتوافر صفة الرئيس وقت اتخاذ الإجراءات لا وقت ارتكاب الجريمة، فقد ترتكب الجريمة قبل اكتساب صفة الرئيس ففي هذه الحالة يطبق نص المادة ١٥٩ من الدستور. وعلى العكس إذا ارتكب الرئيس هذه الجرائم أثناء مدة ولايته وتم اكتشافها بعد خروجه من المنصب فإنه يخضع للإجراءات العادية.

إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية:

١- تقديم طلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل (الأغلبية البسيطة ٥٠% + ١ من عدد أعضاء المجلس الإجمالي وليس من عدد الأعضاء الحاضرين)، على أن يكون هذا الطلب كتابياً، فلا يجوز أن يكون ذلك بطلب شفهي ويجب أن ينصرف مضمون الطلب إلى اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الدستور.

٢- ومتى تم تقديم هذا الطلب فإنه يجوز إجراء التحقيق مع رئيس الجمهورية من قبل النائب أو من يحل محله حال قيام مانع يمنعه من ذلك، على أن يقوم النائب العام بعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب، ولمجلس النواب في هذه الحالة إصدار قرار الاتهام النهائي في حق الرئيس، على أن يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويترتب على صدور قرار الاتهام وقف رئيس الجمهورية عن عمله لحين صدور حكم في الدعوى.

أما إذا رفض مجلس النواب إصدار قرار الاتهام أو لم يكتمل نصاب صدور هذا القرار فلا تتحرك الدعوى .

المحاكم المختصة بنظر نوع معين من الجرائم - المحاكم الاقتصادية

تشكيل المحاكم الاقتصادية

تتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية .
تشكل الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية، أما الدوائر الاستئنافية فتتشكل من ثلاثة قضاة من قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس محكمة استئناف .

اختصاص المحاكم الاقتصادية

تختص المحاكم الاقتصادية بنوعين من المنازعات: الأول المنازعات الاقتصادية الجنائية، والثاني: المنازعات الاقتصادية غير الجنائية. وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في قوانين معينة بنص القانون، وهذه القوانين هي:

- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- قانون سوق رأس المال.
- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
- قانون التأجير التمويلي.
- قانون الإيداع والقيود المركزي للأوراق المالية.
- قانون التمويل العقاري
- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

نوزع الاختصاص بين الدوائر الابتدائية والاستئنافية:

- تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجرح ، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، وتختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في قضايا الجنايات .
- قد أجاز المشرع الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية الاستئنافية في مواد الجرح أو الجنايات بطريق النقض.

حكم الارتباط مع جرائم القانون العام:

- يثار التساؤل عن أحوال الارتباط بين الجرائم إذا كانت بعض هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية - محاكم القانون العام والأخرى من اختصاص المحاكم الاقتصادية؟

- الإجابة على هذا التساؤل تستوجب التمييز بين حالات الارتباط البسيط وحالات الارتباط الذي لا يقبل التجزئة. ففي حالة الارتباط البسيط فإن المحكمة الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى التي تدخل في اختصاصها فقط، وتنظر الدعاوى الأخرى المرتبطة بها أمام محاكم القضاء العادي.
- حالة الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمتين أحدهما تدخل في اختصاص القضاء العادي والأخرى في اختصاص المحاكم الاقتصادية، فإن المحكمة الاقتصادية تكون صاحبة الاختصاص، وذلك تأسيساً على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية التي تقر أنه إذا اشتمل التحقيق على أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها.
- في ضوء هذا النص يرى بعض الفقه أن قانون المحاكم الاقتصادية وقد نص على انفراد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها، وعليه تكون الدعاوى المرتبطة داخلة في اختصاصها، وذلك مشروط بكون الجريمة التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية هي الجريمة الأشد، أما إذا كانت الجريمة الأشد من اختصاص المحكمة العادية فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العادية.
- في حين يرى البعض الآخر أن الخاص يقيد العام فاختصاص المحاكم الاقتصادية مقرر بنص خاص وعلى ذلك تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة طالما كانت إحدى هذه الدعاوى من الدعاوى الاقتصادية بغض النظر أو دون اشتراط كون الجريمة الاقتصادية هي الجريمة الأشد.

قواعد الاختصاص في القضاء الجنائي

- يقصد بالاختصاص صلاحية القاضي لمباشرة ولايته القضائية بالفصل في أنواع معينة من الخصومة القضائية

معايير اختصاص القضاء الجنائي ومبادئه

س ٣: اكتب في معايير اختصاص القضاء الجنائي ؟

معايير اختصاص القضاء الجنائي

أولاً: الاختصاص الشخصي:

- القاعدة العامة أنه تختص المحاكم الجنائية العادية بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي وقعت في مصر من المصريين أو الأجانب مع مراعاة استثناء بعض الهيئات والمتهمين، وذلك بالنظر إلى بعض الاعتبارات الموضوعية المتصلة بشخص الجاني، ومن قبيل ذلك: استثناء العسكريين الذين يخضعون في محاكمتهم للقضاء العسكري، وكذلك استثناء الممثلين الدبلوماسيين للدول الأجنبية في مصر ورؤساء الدول الأجنبية، وكذلك استثناء المتهمين من الأطفال حيث تختص بمحاكمتهم محاكم الطفل.

ثانياً: الاختصاص المكاني:

تختص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم التي تقع داخل البلاد، وتختص بصفة استثنائية ببعض الجرائم التي تقع خارجها.

١- الجرائم التي تقع داخل البلاد:

يتحدد الاختصاص المكاني في هذه الجرائم بمكان وقوع الجريمة، أو مكان إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه.

أما عن مكان وقوع الجريمة ← هو مسرح الجريمة وفيه يسهل جمع أدلتها، ويقصد بمكان وقوع الجريمة المكان الذي تحقق فيه الركن المادي للجريمة أو جزء منه سواء الفعل أو النتيجة أو علاقة السببية، وإذا وقعت هذه الأفعال في دائرة أكثر من محكمة فيكون الاختصاص منعقداً لكل محكمة وقع في دائرة اختصاصها جزء من الأعمال التنفيذية المعاقب عليها.

مكان إقامة المتهم ← مقصود به مسكنه المعتاد وقت ارتكاب الجريمة لا وقت المحاكمة، ولا يقصد به الموطن القانوني، وإذا تعددت أماكن إقامته فتصح محاكمته أمام أية محكمة كان يسكن بدائرتها.

مكان ضبط المتهم ← تظهر أهميته في تحديد الاختصاص إذا كان من الصعب تحديد مكان ارتكاب الجريمة كما في جريمة خيانة الأمانة حال عدم معرفة مكان التبديد.

٢- الجرائم التي تقع خارج البلاد:

تختص المحاكم المصرية ببعض الجرائم التي تقع خارج البلاد، حيث نص قانون العقوبات على سريان أحكامه على الأشخاص التالي ذكرهم:

- كل من ارتكب خارج القطر المصري فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها في الجزء المصري.
- كل من ارتكب خارج القطر المصري جريمة من الجرائم الآتية: (جناية مخلة بأمن الحكومة من جهة الخارج أو الداخل جنائية تزوير الأحكام والدمغات والعلامات الحكومية وما في حكمهما -جنائية تزيف المسكوكات).
- كل مصري ارتكب وهو خارج البلاد فعلاً يعتبر جنائية أو جنحة معاقباً عليها القانونين المصري والأجنبي وعاد إلى البلاد، شريطة ألا تكون المحاكم الأجنبية برأته أو حكمت عليه نهائياً واستوفى عقوبته.

استثناء من قاعدة إقليمية النصوص الجنائية فإذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص القانون المصري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى في الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة، وفي الجناح أمام محكمة عابدين الجزئية.

ثالثاً: الاختصاص النوعي:

يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً لنوع الجريمة، بحيث تختص المحاكم الجزئية بالمخالفات والجناح عدا الجناح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير آحاد الناس، وتختص محكمة الجنايات بالجنايات والجناح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير آحاد الناس، وتختص محكمة النقض بالطعون في الأحكام النهائية الصادرة في الجنايات والجناح دون المخالفات حيث لا يجوز الطعن فيها بالنقض. وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة المرفوع بها الدعوى أمامها سواء كانت مخالفة أم جنحة بصرف النظر عن قيمة التعويض المدعى به.

المبادئ العامة التي تحكم فكرة الاختصاص في القضاء الجنائي

أولاً: طبيعة قواعد الاختصاص:

- الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم من حيث أشخاص المتهمين أو من حيث قواعد الاختصاص المتعلقة بالولاية تعتبر من النظام العام، ومن ثم يجوز التمسك بالبطلان المترتب على مخالفتها في أية حالة تكون عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي به ولو بغير طلب.
- طبيعة قواعد الاختصاص المحلي في مصر فقد كان هناك لبس بشأنها.
- غير أنه بعد ذلك استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن قواعد الاختصاص المكاني من النظام العام.

ثانياً: تنازع الاختصاص:

- إذا رفعت الدعوى الجنائية عن إحدى الجرائم أو عن عدة جرائم مرتبطة إلى جهتين قضائيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصراً فيهما، فإن طلب تعيين الجهة التي تفصل فيها يجب رفعه إلى دائرة الجرح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية.
- أما إذا صدر حكمان بالاختصاص أو عدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، أو من محكمتين ابتدائيتين، أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو من محكمة عادية أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.
- أما عن تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، ففي حال التناقض بين الأحكام ينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا.
- كذلك إذا كان التنازع على دعوى تدخل في اختصاص جهة واحدة فإن الاختصاص بنظر هذا التنازع يدخل من اختصاص المحكمة الدستورية العليا أيضاً، مثل التنازع في الاختصاص بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية، فإذا تمسك القضاء العادي باختصاصه بدعوى معينة من الجنايات وكانت ذات الدعوى منظورة أمام المحكمة العسكرية للجنايات وتمسك القضاء العسكري بصفته جهة قضاء جنائي خاص بهذا الاختصاص فهنا ينعقد الاختصاص للمحكمة الدستورية.
- التناقض بين حكمين صادرين من جهتي قضاء مختلفتين فإنه يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا متى كانت هذه الأحكام استنفذت طرق الطعن العادية ولو كان من الجائز الطعن فيها بالنقض، وأن يكون بين الحكمين تناقض يؤدي إلى نزاع في تنفيذهما.

ثالثاً: عدم تقيد المحكمة بقرار الإحالة في تقرير اختصاصها من عدمه:

- العبارة في تحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى هنا بتحديد التكييف القانوني الصحيح للواقعة محل الدعوى، وهذا ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وليس في سلطة النيابة العامة.
- لو صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي به من محكمة سابقة في ذات الدعوى يحدد اختصاصها فيجب احترام هذا القضاء، وهذا في الاختصاص النوعي دون المحلي أو الشخصي، ومثال ذلك: لو أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات بناء على حكم صدر من محكمة الجرح بعدم الاختصاص وتبينت محكمة الجنايات أن المتهم حدثاً فيحق لها أن تقضي بعدم اختصاصها بالدعوى.

س ٤: تكلم عن حالات امتداد الاختصاص ؟

الاستثناءات الواردة على أحكام الاختصاص – حالات امتداد الاختصاص

الحالة الأولى: الارتباط بين الجرائم:

قد يقع من المتهم جرائم متعددة، وهذا التعدد قد يكون معنوياً أو مادياً: أما عن التعدد المعنوي فيتحقق متى صدر من الجاني فعل أو سلوك إجرامي واحد لكنه يشكل جرائم متعددة، وفي هذه الحالة يحكم بعقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، وتختص بالدعوى محكمة الوصف الأشد دون غيرها. مع مراعاة أنه إذا كانت أحد هذه الأوصاف مما يدخل في اختصاص محكمة خاصة فإنه يجب إحالة كل هذه الجرائم إلى المحكمة العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

أما عن التعدد المادي حيث يصدر من الجاني عدة أفعال تمثل كل منها جريمة، فلا صعوبة إذا كانت كل هذه الجرائم المرتبطة تدخل في اختصاص محكمة واحدة كأن تكون كلها من الجنايات أو الجنح، ولكن الصعوبة تثور في حالة نظر الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتبطة والمعقود الاختصاص بها بعدة محاكم مختلفة نوعياً وفي هذه الحالة يجب التمييز بين الارتباط البسيط الذي يقبل التجزئة وبين الارتباط الذي لا يقبل التجزئة.

١- الارتباط البسيط:

وفي هذه الحالة لا تتوافر بين الجرائم المرتبطة وحده الغرض التي تستوجب اعتبار هذه الجرائم جميعاً جريمة واحدة، ومن أمثلتها: أن يرتكب أحد الأشخاص عدة جرائم متماثلة في أماكن مختلفة.

قد استقر قضاء النقض المصري على أنه في أحوال الارتباط البسيط يكون ضم الدعاوى المتعددة جوازياً لمحكمة الموضوع، وفي هذا النوع من الارتباط لا تلتزم محكمة الموضوع بتقدير سلطة الاتهام في ملائمة عرض الجرائم المرتبطة على محكمة واحدة، وإنما تتخذ قرارها بما تراه محققاً لحسن إدارة العدالة الجنائية.

٢- الارتباط الذي لا يقبل التجزئة:

يتحقق هذا الارتباط بارتكاب شخص أو أكثر عدة جرائم ترتبط فيما بينهما بعلاقة وثيقة، بحيث لا يمكن فهم إحداها دون الأخرى. ويتحقق ذلك إذا كانت الجرائم تجمعها وحدة الغرض أو رابطة السببية، كمن يرتكب جريمة التزوير من أجل استعمال المحرر المزور أو من أجل ارتكاب جريمة نصب.

في هذه الحالة يكون إحالة الدعاوى المرتبطة إلى المحكمة التي تملك الفصل في الوصف الأشد وجوبياً. تجدر الإشارة إلى أنه في أحوال الارتباط بين جنائية وجنحة، فإن محكمة الجنايات هي المختصة، فإذا قررت محكمة الجنايات خطأ بعدم وجود ارتباط وفصلت الجنحة وأحالتها إلى محكمة الجنح، ثم قررت محكمة الجنح وجود هذا الارتباط وكانت محكمة الجنايات قد حكمت بعقوبة على المتهم في الجنائية كان من حق محكمة الجنح أن تقضي ببراءته اكتفاء بالعقوبة التي حكم عليه بها عن الجنائية لوصفها الجريمة ذات الوصف الأشد.

مع العلم بأنه إذا زال الارتباط بين الجنائية والجنحة كان من الواجب إتباع الإجراءات اللازمة للطعن في الجنحة، فإذا رفعت الدعوى بجنائية وجنحة مرتبطة بها وصدر حكم غيابي ببراءة المتهم من الجنائية وإدائته عن الجنحة فإنه لا يبقى سوى الجنحة وبذلك يزول الارتباط، ولا يسقط الحكم الغيابي هنا بمجرد القبض على المتهم وإنما يكون الحكم قابلاً للطعن عليه بالمعارضة.

الحالة الثانية: المسائل العارضة:

والمسائل العارضة نوعين: مسائل عارضة غير جنائية وتسمى المسائل الأولية، ومسائل عارضة جنائية وتسمى المسائل الفرعية.

أولاً: المسائل العارضة غير الجنائية – المسائل الأولية:

١- ماهية المسائل الأولية وقانون إثباتها:

يقصد بالمسائل الأولية تلك المسائل العارضة غير الجنائية التي تنظرها المحكمة الجنائية في سبيل الفصل في الدعاوى، ومن أمثلة ذلك الدفع عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة الأمانة ببطلاق عقد الأمانة، أو الدفع عن نظر دعوى جنائية عن جريمة الزنا ببطلاق عقد الزواج.

في هذا الصدد نتعرض لماهية المسائل الأولية، وقانون إثباتها، وحدود امتداد اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل الأولية:

في ضوء القاعدة القائلة بأن قاضي الدعوى هو الدفع يمتد اختصاص المحكمة الجنائية للمسائل الأولية بحيث تفصل فيها، وهنا يثار التساؤل عن القانون الذي يخضع له إثبات المسائل الأولية بحكم أن طبيعتها غير جنائية؟

على الرغم من أن الأصل في الإثبات الجنائي هو مبدأ حرية الإثبات، غير أن هذا المبدأ ينحصر في حالة المسائل الأولية والتي يتبع في إثباتها طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل، ففي حالة الدفع ببطلاق عقد الأمانة عند نظر دعوى جنائية عن جريمة خيانة أمانة يتبع في إثبات ذلك أحكام القانون المدني.

مع ضرورة العلم بأنه إذا كانت المسألة الأولية قد سبق الفصل فيها من محكمة مدنية، فإن هذا الحكم لا يحوز حجية أمام المحكمة الجنائية .

كما لا يجوز للقاضي الجنائي أن يعلق قضاؤه على ما قد يصدر من أحكام في نزاع مدني قائم وله صلة بموضوع الجريمة، **تطبيقاً لذلك** إذا تبينت المحكمة لزوم الفصل في ملكية العقار محل النزاع للقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها فعليها أن تتصدى بنفسها لبحث عناصر هذه الملكية والفصل فيها، فإن استشكل الأمر عليها أو استعصى استعانت بأهل الخبرة وما تجريه من تحقيقات حتى ينكشف لها وجه الحقيقة فإن لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون معيباً.

إذا فصلت المحكمة الجنائية في مسألة أولية كان الفصل فيها ضرورياً للفصل في خصومة جنائية كان الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي به أمام القضاء المدني .

٢- حدود امتداد اختصاص المحكمة الجنائية لنظر المسائل الأولية:

تختص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل الأولية غير الجنائية طبقاً للمبدأ القائل بأن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع، غير أن قانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية أوردتا استثناءات على هذه القاعدة وهي:

أ- مسائل الأحوال الشخصية:

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف نظر الدعوى. وتحدد للمتهم أو المدعي بالحق المدني أو المجني عليه بحسب الأحوال أجلاً لرفع الدعوى عن المسألة المذكورة إلى الجهة المختصة بها.

يشترط لهذا الإيقاف الجوازي أن يتوقف الفصل في الخصومة الجنائية على البت في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية على أن تتصل مسألة الأحوال الشخصية بأحد أركان الجريمة. كما يشترط أن يتوافر نزاع جدي حول هذه المسألة .

يحق للمتهم أو المدعي المدني التمسك بالدفع بوجود مسألة من مسائل الأحوال الشخصية في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام قضاء الموضوع، ولا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .

في حالة رفع الدعوى عن مسألة الأحوال الشخصية أمام جهة الاختصاص يجب على المحكمة الجنائية أن تنتظر لحين الفصل فيها فلا يجوز لها العدول عن قرار الإيقاف.

ب- توقف الحكم على مسألة تدخل في اختصاص جهة قضائية أخرى:

إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة، فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى .

من أمثلة ذلك ← المنازعات التي يختص بها مجلس الدولة المصري. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض (الدائرة المدنية) بأن الفصل في جنسية الطاعن يعد مسألة أولية تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي للمحاكم ما دام النزاع كان جدياً ويتوقف على الفصل فيه الفصل في الدعوى، فإذا فصلت المحكمة في هذه المسألة تكون قد خرجت على الاختصاص الولائي للمحكمة.

على ذلك ليس للمحاكم الجنائية تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه، فإذا عرض على المحكمة أثناء نظرها للدعوى مسألة تدخل في اختصاص القضاء الإداري ويتوقف الفصل في الدعوى على الفصل فيها تعيين على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في هذه المسألة شريطة أن يكون الدفع جدياً غير مقصود به المماطلة والتسويف، أما إذا رأت المحكمة أن المسؤولية الجنائية قائمة في كل حال فلا محل للإيقاف، مع العلم بأنه يجوز للمحكمة أن تلتفت عن تطبيق القرار الإداري نظراً لمخالفته للقانون حتى لو تحصن بفوات مواعيد الطعن تطبيقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع.

ج- المسائل الاقتصادية:

المحاكم الاقتصادية، تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانوناً حددتهم المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . وعلى هذا فإذا أثير دفع جدي في مسألة أولية تدخل في اختصاص المحكمة الاقتصادية ورأت محكمة الموضوع ضرورة الفصل في هذا الدفع قبل الحكم في الموضوع، فإنها توقف الدعوى وتحدد موعداً لاستصدار حكم نهائي من الجهة المختصة، وإذا لم تر لذلك لزوماً تغفل الدفع وتحكم في الدعوى، مع ضرورة العلم بأن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في هذه الحالة له حجية أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص العام.

ثانياً: المسائل العارضة الجنائي-المسائل الفرعية:

المقصود بالمسائل الفرعية ← تلك المسائل العارضة الجنائية التي يلزم الفصل فيها للفصل في الدعوى الجنائية، وفي هذه الحالة تختص المحكمة الجنائية بالفصل في المسألة الفرعية الجنائية.

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

مثال ذلك ← يجب وقف دعوى البلاغ الكاذب إذا كانت هناك دعوى جنائية اتهم فيها المبلغ ضده بالواقعة المبلغ عليها، وذلك نظراً لأن إثبات صحة البلاغ في الدعوى الثانية ينفي الركن المادي في جريمة البلاغ الكاذب، وكذلك يجب وقف دعوى القذف لحين الفصل في دعوى جنائية أخرى قائمة لتفصل في نسبة الوقائع إلى المدعي بالحق المدني، حيث أن الحكم بإدانة المدعي المدني في هذه الوقائع يقضي ببراءة القاذف.

التحقيق النهائي

س ٥: اكتب في القواعد العامة في مجال التحقيق النهائي ؟

القواعد العامة في مجال التحقيق النهائي

علانية الجلسات وشفوية المرافعات
علانية الجلسات

ماهية مبدأ علانية الجلسات وعلته:

تتفق التشريعات في أن جلسات المحاكمة يجب أن تكون علانية، وتتحقق هذه العلانية بتمكين الجمهور وبدون تمييز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة وما يدور في المرافعات، وهذه القاعدة مقررة للمصلحة العامة، حيث أن تمكين الجمهور من مشاهدة المحاكمة يجعل منه رقيباً على أعمال السلطة القضائية ويدعم الثقة بالقضاء.

نقيض مبدأ العلانية (جعل الجلسة سرية):

يجوز للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وجعل الجلسة سرية لا يكون إلا بحكم، فلا يكفي لذلك صدور قرار من رئيس الجلسة على أن يكون الحكم مسبباً.

غير أن محاكم الطفل تنعقد خروجاً على الأصل في غرفة المشورة، وعلى ذلك لا يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الطفل إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن له المحكمة بذلك. هذا بخلاف حالة إحالة الطفل إلى محكمة الجنايات فإن الدعوى تنظر علانية .

يعاقب كل من يقوم بنشر ما جرى في الدعوى التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية بالعقوبات الواردة في المادتين ١٨٩، ١٩٠ من قانون العقوبات .

شفوية المرافعات وضرورة تدوين الإجراءات في المحاكمة

ماهية مبدأ شفوية المرافعات وعلته:

يكون القاضي الجنائي عقيدته في الدعوى من التحقيقات التي يجريها في الجلسة، فلا يجوز له أن يبني اقتناعه على مجرد محاضر الاستدلالات والتحقيقات، بل يجب عليه أن يسمع أقوال الشهود ويطرح الأدلة المقدمة للمناقشة، وذلك حتى يكون الخصوم على بينة مما يقدم ضدهم من أدلة.

الاستثناءات الواردة على مبدأ شفوية المرافعات في المحاكمة الجنائية

١-تعذر سماع الشهود:

للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبدت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب. ويرجع ذلك إلى فكرة الضرورة الإجرائية.

قد قضت محكمة النقض بأن مرض الشاهد أو تغيبه في الخارج لمدة محدودة أو حتى وجوده في السجن لا يعتبر عذراً يحول دون سماع شهادته.

٢-تنازل المتهم عن سماع الشهود وقبوله الاكتفاء بتلاوة أقوال الشاهد:

في هذه الحالة قد يرى الدفاع أنه ليس من مصلحته مناقشة شهود الإثبات فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف خطته في الدفاع، وقد يرى أن شهادتهم في التحقيق كانت كافية.

⚖ لا يحول كل ما سبق دون حق المحكمة في الإصرار على سماع الشهود عند الاقتضاء أو أصرت النيابة على سماع الشهود، ففي هذه الحالة لا يجوز إهدار حق النيابة في سماع الشهود لمجرد تنازل المتهم أو المدافع عنه تحقيقاً لمبدأ شفوية المرافعة وذلك تطبيقاً لمبدأ تحقيق المساواة بين الخصوم في الحقوق الإجرائية.

تقدير هذا الاستثناء في ضوء صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧:

⚖ بموجب هذا القانون تم تعديل المادة رقم ٢٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية بحذف هذه الحالة بحيث أصبح النص الجديد قاصراً على حق المحكمة في الاستغناء عن شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، ولم يصبح من حق المتهم أو المدافع عنه في قبول الاستغناء عن سماع الشاهد.

٣- غياب المتهم في الجنب رغم تكليفه بالحضور:

⚖ إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال الجائز فيها ذلك جاز للمحكمة الاكتفاء بالاطلاع على الأوراق وإصدار الحكم في ضوء ذلك. ويرجع ذلك إلى أن سماع الشهود وتحقيق الدعوى بدون حضور المتهم لا يحقق أدنى فائدة، فضلاً على أنه يحق للمحكوم عليه غيابياً في الجنب والمخالفات الطعن بطريق المعارضة.

٤- اعتراف المتهم:

⚖ يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود وبعد ذلك يسأل المتهم عن عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود.

٥- أمام المحكمة الاستئنافية:

⚖ لا تلتزم المحكمة الاستئنافية بتحقيق شفوية المرافعة فهي تحكم وفقاً للأدلة التي عرضت أمام محكمة أول درجة، فهي لا تجري من التحقيقات إلا ما تراه لازماً من الناحية الإجرائية، أو لاستكمال نقص في إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة.

⚖ غير أن استعمال المحكمة لهذا الحق مقيد بضرورة مراعاة حق الدفاع فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية طلب الطاعن بسماع شاهد الإثبات الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلى طلب سماعه فإن حكمها يكون معيباً ومشوباً بالقصور ومخللاً بحق الدفاع.

٦- إذا رأت المحكمة أن الواقعة محل الشهادة واضحة بصورة كافية:

⚖ في هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تمتنع على سماع شهادة الشهود طالما رأت أن الوقائع محل الشهادة واضحة وضوحاً كافياً.

ضرورة تدوين الإجراءات في المحاكمة:

⚖ يجب أن يحضر محضراً بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة من رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، وعلى ذلك يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير.

محضر الجلسة وورقة الحكم يكمل بعضهما الآخر في إجراءات المحاكمة وليس في إجراءات الإثبات:

⚖ إذا جاء الحكم خالياً من بيان ما تطلبه القانون (مثل اسم القاضي، بيان الواقعة وتاريخ حدوثها، أسماء الخصوم) وقد تضمن محضر الجلسة هذا البيان فلا يبطل الحكم إذ يكمل محضر الجلسة ورقة الحكم في ذلك البيان، وذلك باستثناء تاريخ صدور الحكم فخلو ورقة الحكم من تاريخ صدوره يبطل الحكم ولو ورد هذا التاريخ في محضر الجلسة.

⚖ غير أن هذه القاعدة لا تسري في إجراءات الإثبات فإذا خلا محضر الجلسة من تقديم دليل إثبات معين كشهادة شاهد أو تقرير خبير فلا يمكن بيان ذلك في الحكم.

مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية

تعريف مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية وعلمه:

المقصود به ← انحصار سلطة المحكمة في نطاق الدعوى التي أدخلت في حوزتها، بحيث تكون مقيدة بحدود الدعوى الشخصية والعينية، فإذا قضت المحكمة في نطاق هذه الحدود كان قضاؤها صحيحاً وإذا خرجت على هذا النطاق كان قضاؤها باطلاً.

مع العلم بأنه يجوز للنيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة مما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة ضد المتهم، غير أن ذلك مشروط بأن يتم في مواجهة المتهم إذا كان حاضراً أو بإعلانه إذا كان غائباً، وأن يكون ذلك أمام محكمة أول درجة حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي.

على العكس من ذلك لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه .

وعلة هذا المبدأ هي الفصل بين سلطتي الاتهام والحكم فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في دعوى لم ترفع إليها بالطريق القانوني وممن له الصفة في رفعها، وسلطة الاتهام هي صاحبة الصفة في ذلك .

وهنا يثور التساؤل عن المقصود بالحدود الشخصية والحدود العينية للدعوى؟

الحدود الشخصية للدعوى الجنائية :

يقصد بالحدود الشخصية للدعوى أن المحكمة لا يجوز لها أن تقضي بالبراءة على شخص غير من أقيمت عليه الدعوى أمامها، حتى لو كانت تربطه بالمتهم صلة مساهمة جنائية، وعلى ذلك فإذا تبين للمحكمة أن للمتهم الذي أقيمت عليه الدعوى أمامها شريك في الجريمة التي اتهم فيها، فلا يجوز لها أن تحكم على هذا الشريك .

الحدود العينية للدعوى الجنائية :

لا يجوز محاكمة المتهم عن واقعة غير الواردة في ورقة الإحالة، فالقاعدة أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في ورقة الإحالة أو التكيلف بالحضور.

المقصود بالحدود العينية للدعوى الجنائية :

يقصد بالحدود العينية للدعوى أنه لا يجوز للمحكمة القضاء بالبراءة أو بالإدانة على المتهم الذي أقيمت الدعوى ضده من أجل واقعة غير التي أقيمت بها الدعوى، وجاءت بأمر الإحالة أو طلب التكيلف بالحضور، وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية بقولها "المحكمة لا تملك استبدال تهمة بأخرى".

هنا يثور التساؤل: هل يجوز للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني المسند للمتهم أو تعدل التهمة المنسوبة إليه؟

لقد أجابت المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية على ذلك بالإيجاب، فلمحكمة الموضوع أن ترد الواقعة بعد أن تمحصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم دون التقيد بالوصف الذي أصبغته النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم، بل أن محكمة الموضوع مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها، وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الوقائع الثابتة في الدعوى، طالما أنها لم تخرج عن حدود الواقعة المرفوع بها الدعوى أصلاً.

التمييز بين تعديل التهمة وإضافة فعل جديد للمتهم ومحاكمته عنه :

الفرق بينهما أن السلوك الإجرامي في تعديل التهمة يظل واحداً في التهمتين، أما إضافة واقعة أو فعل جديد يعني أن السلوك الإجرامي قد اختلف، وهذا غير جائز للمحكمة. ومن أمثلة تعديل التهمة إضافة الظروف المشددة مثل ظرف الكسر والليل إلى جريمة السرقة، وظرف السم أو سبق الإصرار والترصد لجريمة القتل.

ضوابط استعمال المحكمة لسلطتها في تعديل التهمة (ضرورة تنبيه المتهم بالتعديل) :

الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة في أمر الإحالة أو ورقة التكاليف بالحضور بل لها الحق في تعديل الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم ولها تعديل التهمة الموجهة للمتهم ولو بإضافة الظروف المشددة، كما لها كذلك إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام.

هنا يثور التساؤل هل تلتزم المحكمة في هذه الحالات بالتنبيه على المتهم بالوصف أو التهمة الجديدة مع منحه أجلاً لتجهيز

دفاعه أم لا؟

والإجابة على هذا التساؤل توجب التفرقة بين أمرين :

الأمر الأول ← إذا لم يتضمن تعديل الوصف تعديلاً في التهمة، أي أن المحكمة لم تضيف عناصر جديدة للدعوى فإن هذا لا يستوجب التنبيه، وتطبيقاً لذلك قضى بأنه: لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ولم يأخذ بصورة الخطأ الواردة في وصف التهمة، وعاقب الحكم الطاعن على صورة أخرى من صور الخطأ، ففي هذه الحالة المحكمة قد استمدت ذلك من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها ولم تتعد بذلك الحق المخول لها قانوناً في تغيير التهمة ذاتها بتحويل كيان الواقعة وبنائها القانوني.

الأمر الثاني ← إذا كان هناك تعديلاً في التهمة: ومثال ذلك فإذا عدلت المحكمة التهمة من سرقة إلى خيانة أمانة وجب عليها تنبيه المتهم لأن في ذلك إضافة عنصراً جديداً للدعوى وهو ضرورة وجود عقد من عقود الأمانة.

كذلك إذا عدلت المحكمة التهمة من جريمة تبوير الأرض الزراعية إلى جريمة البناء على أرض زراعية وجب عليها تنبيه المتهم. وكذلك إذا عدلت المحكمة التهمة من الرشوة إلى النصب فإنها تلتزم بالتنبيه وتعديل التهمة في هذه الحالة أضاف عنصر جديد وهو الاحتيال.

إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة

إجراءات نظر الدعوى الجنائية

إجراءات نظر الدعوى أمام محاكم الجناح والمخالفات

أولاً: تحقيق الدعوى والمرافعة:

تبدأ الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، وتثبت المحكمة البيانات الخاصة بالمتهمين الاسم واللقب والصناعة ومحل الميلاد والإقامة، ويتم تلاوة التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة التكاليف بالحضور وتقدم النيابة العامة طلباتها إلى المحكمة.

ثم يقدم المدعي بالحقوق المدنية طلباته إلى النيابة (إن وجد)، بعد ذلك يتم سؤال المتهم في التهمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بدون سماع الشهود.

أما إذا أنكر المتهم التهمة وجب على المحكمة أن تسمع للشهود وتناقشهم ثم تسمح للخصوم بتوجيه الأسئلة إليهم من المتهم أولاً ثم المسئول عن الحقوق المدنية ثم النيابة العامة ثم المجني عليه، ثم المدعي المدني ويتم سماع شهود الإثبات ثم شهود النفي.

ثانياً: مدى ضرورة حضور المتهم أو محاميه أمام محكمة الجنح والمخالفات:

المشرع قد قصر وجوب الحضور في عدد محدد من الجرائم، وهذه الحالات هي: السرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وفي الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادر بالحبس واستأنف المتهم الحكم فإنه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر، فحضور المتهم بنفسه أمام المحكمة الاستئنافية لازماً حتى يصح وصف حكمها بأنه حضوري، باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من المحكمة الاستئنافية واجبة التنفيذ بطبيعتها.

استثناء من ذلك يجوز للمتهم متى رفعت الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه محامياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو كان ذلك أمام محكمة الاستئناف مع عدم الإخلال بحق المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم بشخصه. أما عن حضور محامي مع المتهم أمام محكمة الجنح فهو وجوبي في الجنح المعاقب عليها وجوباً بالحبس وعدم حضور محامي مع المتهم يبطل الإجراءات.

في قانون القضاء العسكري فإنه يجب حضور محامي مع المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي على ذلك فإن حضور وكيل عن المتهم في حالات الحضور الوجوبي يجعل الحكم الصادر في حق المتهم حكم غيابي حتى ولو وصفته المحكمة على سبيل الخطأ بأنه حضوري فالعبرة بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في منطوق الحكم ويكون الحكم في هذه الحالة قابلاً للمعارضة .

ثالثاً: إقفال باب المرافعة:

متى نظرت المحكمة الدعوى على وجه صحيح من القانون واستوفى كل خصم دفاعه فإن المحكمة تقفل باب المرافعة وتخلو للمداولة وتصدر حكمها .

س ٦: اكتب في اجراءات نظر الدعوي امام محكمة الجنايات ؟

إجراءات نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات

أولاً: تحديد الجلسة ونظر الدعوى أمام محكمة الجنايات:

على رئيس المحكمة-محكمة الاستئناف- عند وصول ملف القضية إليه أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه القضية، ويأمر بإعلان المتهم والشهود بالدور وباليوم المحدد لنظر القضية .

كما أن لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً أو أن تفرج عنه بكفالة أو بغير كفالة إذا كان محبوس احتياطياً .

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة الجنايات قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل .

تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها وبعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، وإذا لم يصل رأيه خلال عشرة أيام من إرسال الأوراق إليه تحكم المحكمة في الدعوى، كما لا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض وإعادة النظر.

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة المعروضة عليها جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فيها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم يتبين لها ذلك إلا بعد التحقيق فإنها تحكم فيها باعتبار أن من يملك الأكثر يملك الأقل .

ثانياً: ضرورة تلاوة أمر الإحالة في الجلسة:

٥ يتلي في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم، وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلبتهما، وتسمع المحكمة الشهود، إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى

ثالثاً: وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام الجنايات محام للدفاع عنه:

٥ يجب أن يكون مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام للدفاع عنه، سواء كان هذا المحامي موكلاً أو نيابة عن المحامي الموكل أو منتدباً من المحكمة، أو حضر من تلقاء نفسه للدفاع عن المتهم ولم يبد المتهم أي اعتراض.

٥ كما يشترط أن يتولى المحامي عملية الدفاع عن المتهم وإلا بطلت إجراءات المحاكمة، فإذا ثبت أن ممثل النيابة ترفع وشرح ظروف الدعوى ولم يثبت أن الحاضر مع المتهم قد ترفع عنه أو قدم له أي وجه من وجوه المعاونة فإن الحق في الاستعانة بمحامي قد قصر دون بلوغ غايته وتكون إجراءات المحاكمة باطلة.

رابعاً: مدى ضرورة حضور المتهم بشخصه في جلسات المحاكم أمام الجنايات في ضوء تعديلات

القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧:

٥ القانون أجاز لأول مرة للمتهم بجناية أن يحضر أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل خاص وليس وكيل بوكالة عامة وإلا صدر الحكم غيابياً في حقه وإذا أراد المحامي الموكل وكالة خاصة أن ينيب غيره عنه في حضور الجلسات كان ذلك جائزاً بوكالة خاصة أيضاً وليس بوكالة عامة.

هنا يثور التساؤل عن حكم حضور المتهم بجناية بعض الجلسات وغياب جلسة قفل باب المرافعة:

٥ لقد أجابت محكمة النقض عن ذلك بأن حضور أحد المتهمين إحدى الجلسات التي استمعت فيها المحكمة لبعض الشهود وتغيبه كذلك عن جلسة المرافعة الختامية التي قررت المحكمة فيها قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم يجعل الحكم الصادر في حقه غيابياً رغم حضوره بعض الجلسات.

بعض المسائل العامة في الأحكام الغيابية في الجنايات:

- ١ الأحكام الغيابية في الجنايات تخضع لمدد التقادم الخاصة بالعقوبة فلا تسقط الأحكام الغيابية في الجنايات بمضي المدة وإنما يسقط بسقوط العقوبة ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها وهذه المدة هي عشرين سنة حتى ولو كانت المحكمة قد حكمت بعقوبة الجنب استعملاً لسلطتها في الرأفة.
- ٢ حضور المحكوم عليه غيابياً في جناية أو القبض عليه أو حضور وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يؤدي إلى سقوط العقوبة وإعادة المحاكمة، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله عن حضور جلسة إعادة نظر الدعوى يعتبر الحكم الغيابي الصادر ضده قائماً.
- ٣ إذا صدر حكم غيابي بعدم الاختصاص في جناية من الجنايات، ثم حضر المتهم أو قبض عليه فلا يترتب على ذلك إعادة نظر الدعوى وسقوط الحكم لأن مسألة سقوط الحكم وإعادة نظر الدعوى قاصرة على الحكم الصادر غيابياً بعقوبة .
- ٤ بشأن الجنب التي تنظرها محكمة الجنايات فإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات فإنه يتبع بشأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنب ويكون الحكم الصادر غيابياً قابلاً للطعن بالمعارضة .
- ٥ إذا أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية وتبين لمحكمة الجنايات أن الواقعة جنحة وكان ذلك بعد تحقيقها وجب عليها أن تفصل فيها، فإذا صدر فيها حكم غيابي سرت عليه أحكام المادة ٣٩٥ إجراءات جنائية وذلك لأن المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحه هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى ولو وصفتها المحكمة بعد ذلك بأنها جنحه.

٦ في حالة نظر محكمة الجنايات لجناية يتهم فيها حدث جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة بالغ، واقتضى الأمر رفع الدعوى عليه مع الحدث فإن المحكمة تلتزم بضوابط معاملة الأطفال .

إجراءات الإثبات في الدعوى الجنائية

س ٧: تكلم عن المبادئ العامة في مجال الإثبات الجنائي؟

المبادئ العامة في مجال الإثبات الجنائي

أولاً: تعريف الإثبات الجنائي:

يقصد بالإثبات الجنائي الإجراءات التي تتخذ من قبل سلطات الاستدلال والتحقيق من أجل إظهار الحقيقة وكشف الغموض في الواقعة الإجرامية محل التحقيق، وذلك في ظل ضمان الحريات وحماية الحياة الخاصة ومراعاة حقوق الإنسان .

التعريف القضائي:

الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون. ويختلف الإثبات الجنائي عن الإثبات المدني. فالإثبات الجنائي يقوم على اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الدليل المقدم له، أما الإثبات المدني فله وسائل تحكمها قواعد قانونية ملزمة، فالقاضي المدني وإن يحكم باقتناعه إلا أنه مقيد بالاقتناع إذا ما قدمت إليه أدلة معينة كالإقرار واليمين الحاسمة على عكس القاضي الجنائي الذي لم يقيده القانون الجنائي بطريق معين للإثبات.

ثانياً: خصوصية الإثبات الجنائي:

من حيث سلطة القاضي تستند سلطة القاضي الجنائي إلى اليقين القضائي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة رقم ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية بقولها يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته في حين أن سلطة القاضي في المسائل المدنية مرتبطة بمسائل شكلية يجب الالتزام بها في الإثبات.

من حيث المصلحة التي يسعى إليها القاضي ففي الإثبات المدني هي مصلحة خاصة بالمدعي وهي إثبات حق المدعي في أداء معين، أما المصلحة التي يسعى لها القاضي الجنائي فهي المصلحة العامة المتمثلة في كشف الحقيقة واقتضاء حق الدولة في العقاب وإثبات الفعل على مرتكبه.

محل الإثبات في المواد الجنائية:

يقول البعض أن الإثبات الجنائي لا يتعلق بمسائل القانون وإنما يتعلق بمسائل الواقع وهذا على فرض أن قواعد القانون تكون معلومة من القاضي على نحو لا يكون فيه أطراف الدعوى الجنائية ملزمين أو محملين بعبء إثبات حكم القانون، ففي هذا الصدد يقول أستاذنا الدكتور محمود نجيب حسني إن موضوع الإثبات هي الوقائع وليس القانون.

الإثبات الجنائي يتناول الوقائع المتعلقة بأركان الجريمة وشروطها وظروفها والأسباب التي تستبعد الصفة التجريمية عنها كأسباب الإباحة وعوارض المسؤولية والتكييف القانوني للوقائع.

ثالثاً: الطبيعة القانونية لقواعد الإثبات الجنائي:

🔍 **الرأي الأول** ← يرى أن قواعد الإثبات الجنائي تدخل ضمن القواعد الإجرائية، وبناء على ذلك تسري بأثر فوري ومباشر بعد نفاذها وبغض النظر عن كونها أصلح للمتهم أم أنها ضد مصلحته.

🔍 **الرأي الثاني** ← أن قواعد الإثبات تدخل في إطار القواعد الموضوعية في القانون الجنائي، ويسري عليها فكرة القانون الأصلح للمتهم، وهذا الرأي أخذ به القانون والقضاء الفرنسي.

🔍 الوضع في الفقه المصري فيقول أستاذنا المرحوم الدكتور مأمون سلامة: إنه يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح والتفرقة بين قواعد الإثبات الموضوعية وقواعد الإثبات الإجرائية. فقواعد الإثبات الموضوعية هي المتعلقة بحق الدولة في العقاب وكذلك القواعد المقررة لكيفية إثبات شرط أو عنصر أو ركن من أركان الجريمة مثل القواعد التي تفترض سوء القصد أو العكس أو القواعد التي تقيم قرينه على الخطأ. وهذه القواعد تأخذ حكم القواعد الموضوعية، ومن ثم تسري بأثر فوري ومباشر إلا إذا كان حكم القانون القديم هو الأصلح للمتهم.

رابعاً: المبادئ العامة للإثبات الجنائي:

[١] مبدأ افتراض البراءة:

ماهية مبدأ افتراض البراءة:

🔍 قرينة البراءة تعني أن كل فرد بريء مهما كان وزن الأدلة أو قوة الشكوك التي تحوم حوله، فهو بريء ويجب أن يعامل هكذا ما لم تثبت إدانته بمقتضى حكم قضائي نهائي، وعلى ذلك فقرينة البراءة هي تعبير عن وضع واقعي يسانده الواقع وتعززه الاعتبارات العملية، وليس مجرد ميزة إجرائية تفترضها اعتبارات الفن القضائي، فبراءة المتهم وضع طبيعي تفرضه طبيعة الأشياء.

🔍 ويترتب على قرينة البراءة أنه لا يجوز لأي سبب نقل عبء الإثبات إلى المتهم، فسلطات الإدعاء هي المنوط بها الإثبات، وكذلك فإن حق الدفاع مكفول وكل الإجراءات التي يتم اتخاذها يجب أن تكون مراعية لقرينة البراءة.

آثار مبدأ افتراض البراءة:

🔍 ففي مرحلة جمع الاستدلالات لا يجوز لرجال الضبط القضائي إساءة معاملة المتهم في هذه المرحلة أو حتى في مرحلة التحقيق وذلك لأنه بريء حتى تثبت التهمة في حقه وكذلك لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تعذيب المتهم لإجباره على الاعتراف ويبطل كل دليل يتم الحصول عليه بالإكراه أو القسر. فضلاً عن عقاب مأمور الضبط القضائي على ارتكابه لهذه الأفعال المحظورة قانوناً.

🔍 في مرحلة التحقيق تظل قرينة البراءة إلى جانب المتهم، فكل إجراءات التحقيق التي تتخذ ضد المتهم سواء أكان الاستجواب أم المواجهة أو الحبس الاحتياطي لابد أن تتم في ضوء مبدأ افتراض البراءة، فكل هذه الإجراءات تعتبر إجراءات مؤقتة تستدعيها الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

في مرحلة المحاكمة يرتب مبدأ افتراض البراءة ضرورة قيام النيابة العامة بإثبات التهمة في حق المتهم، فعلى النيابة العامة إثبات الواقعة المنسوبة للمتهم بكل عناصرها وأركانها وكذلك الظروف المشددة التي تتوافر في حق المتهم.

في مرحلة ما بعد المحاكمة يجب التفرقة بين أمرين:

الأمر الأول: إذا صدر حكم بات بإدانة المتهم فإن هذا الحكم يهدم قرينة البراءة وتنقلب قرينة البراءة التي اعتصم بها المتهم طوال مراحل الدعوى إلى قرينة ضده وهي قرينة الحقيقة، وعلى ذلك يمكن القول: إن قرينة البراءة قرينة تقبل إثبات العكس.

الأمر الثاني: فهو أن يصدر حكم ببراءة المتهم فيتم الإفراج عن المتهم فوراً ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ضده بشأن هذا الفعل فلا يجوز معاودة القبض عليه لذات التهمة أو محاكمته.

[٢] مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته (الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي):

ماهية مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته – الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي:

يعرف مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بأنه الحالة النفسية أو الذهنية التي توضح وصول القاضي لدرجة اليقين بحقيقة واقعة لم تحدث تحت بصره.

جواز أن يستند الحكم بالبراءة إلى دليل غير مشروع:

على ذلك فإن الحكم بالبراءة قد تستند إلى دليل غير مشروع، ومن الجدير بالذكر أن قبول الدليل غير المشروع إذا كان يؤدي إلى الحكم بالبراءة محل خلاف فقهي على آراء ثلاث:

الرأي الأول: الراجح أو السائد: هو جواز استناد الحكم الصادر بالبراءة على دليل غير مشروع، وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية.

الرأي الثاني: يرى أصحابه عدم جواز استناد الحكم الصادر بالبراءة على دليل غير مشروع، على عكس ما أخذت به محكمة النقض المصرية.

الرأي الثالث: هو رأياً وسط يفرق بين هل الدليل غير المشروع كان وليد جريمة أم مجرد مخالفة لقواعد الإجراءات الجنائية ففي الأولى لا يجوز الاستناد إلى الدليل، وعلى العكس يجوز الاستناد إليه في الثانية.

شروط الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي:

١- ضرورة اعتماد الحكم على دليل قضائي تم طرحه في الجلسة:

يقصد باعتماد الحكم على أدلة قضائية أن يكون الدليل مطروحاً أمام القاضي في الجلسة. فالقاعدة العامة أنه لا يجوز للقاضي أن يستند في حكمه إلى دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ولا يوجد في أوراق الدعوى.

٢- ضرورة اعتماد الحكم على دليل صحيح أو مشروع:

يجب أن يستند القاضي في قضائه على أدلة صحيحة، ويكون الدليل صحيحاً متى كان مشروعاً، أما الدليل الباطل المتحصل بطريق غير مشروع فلا يجوز التعويل عليه.

٣- قيام القاضي باستخلاص عقيدته بطريقة سائغة من حيث العقل والمنطق:

القاضي في ظل مبدأ حرية الإثبات الجنائي يحكم بناءً على اقتناعه ويقينه. بحيث يستخلص القاضي من وقائع الدعوى المعروضة عليه ما يكون به اقتناعه شريطة أن يكون هذا الاستخلاص قد تم بطريقة سائغة ومقبولة عقلاً ومنطقاً.

على ذلك فإذا قام القاضي بالحكم بناءً على علمه الشخصي وليس بوزن الأدلة بصورة موضوعية حتى يستخلص منها عقيدته واقتناعه فإنه يكون قد استخلص اقتناعه وعقيدته بطريقة غير مقبولة. فإذا قام القاضي بالحكم في مسألة فنية بعلمه الشخصي ودون الرجوع إلى خبير متخصص في هذه المسألة، فإنه يكون قد استخلص اقتناعه وعقيدته بطريقة غير سائغة من حيث العقل والمنطق.

تكوين الاقتناع اليقيني للقاضي:

إن تكوين القاضي الجنائي لاقتناعه يمر بثلاث مراحل: أولها حرية القاضي الجنائي في الوصول إلى الحقيقة طالما كان ذلك عن طريق العقل والمنطق. وثانيها ضرورة تفسير الشك لصالح المتهم، وثالثها ضرورة تساند الأدلة.

حرية الدليل الجنائي وهذه الحرية فلها جانبان: الأول وهو حرية الاعتماد على أي دليل. وثانيها الحرية في تقدير الدليل.

من الجدير بالذكر أن قاعدة حرية الدليل الجنائي ورد عليها استثناءات، فهل تعتبر هذه الاستثناءات قيداً على مبدأ الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي؟

أ- وجوب استنفاد البحث عن دليل قانوني قبل اللجوء إلى دليل آخر:

مثال ذلك ما أورده قانون الطفل في تقدير سن الحدث، من أنه لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير. وفي هذا النص، يحظر المشرع على القاضي أن يلجأ إلى خبير لتقدير سن الحدث إلا إذا ثبت عدم وجود وثيقة رسمية تثبت سنه.

السؤال هنا، هل يمثل هذا النص قيداً على حرية القاضي في اللجوء إلى دليل معين؟ في الحقيقة الهدف من هذا النص ليس وضع قيد على القاضي في الإثبات، بل الهدف منه هو تحديد الاختصاص. فقد ورد هذا النص في قانون الأحداث، وهو قانون خاص بهم، وتطبيقه يتوقف على تحديد سن الحدث.

ب- إثبات المسائل غير الجنائية اللازمة للفصل في الدعوى الجنائية:

نصت المادة ٢٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

هذا الاستثناء لا يمثل قيداً على حرية الدليل الجنائي. فحرية الدليل الجنائي تقتصر على المواد الجنائية، فإذا اتصل القاضي الجنائي بمسائل غير جنائية بالتبعية للدعوى الجنائية، فلا يجوز أن يقبل فيها أي دليل لم يرد في القانون الخاص بهذه المسائل.

ج- الأدلة في جرائم الزنا:

الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث هل هذه الأدلة المحددة في النص مفروضة على القاضي؟ الإجابة على ذلك أن مجرد توافر أحد هذه الأدلة، لا يكفي بذاته للحكم بالإدانة، وإنما يتعين أن يقتنع القاضي بدلالته على وقوع الزنا، فيجوز للقاضي أن يطرح هذه الأدلة نظراً لعدم اطمئنانه لها، فالمشرع حينما حدد هذه الأدلة كأدلة إدانة فإن ذلك كان من باب النظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة.

د- حجية المحاضر المحررة في المخالفات:

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. فالمقصود من هذا النص حسبما تراه محكمة النقض أن محكمة الموضوع تستطيع الأخذ بما ورد في هذه المحاضر دون أن تعيد التحقيق في الجلسة، ويقتصر أثر هذا النص على نقل عبء الإثبات إلى المتهم، فلا يمثل قيداً على عقيدة القاضي، إذ لا يحكم بالإدانة على أساسها إلا إذا اقتنع بها.

[٣] مبدأ تفسير الشك لصالح المتهم:

إذا كان مقبولاً في مرحلة جمع الاستدلالات أن يتغلب الشك على اليقين فالشك في مرحلة الاستدلالات والتحقيق يمكن أن يفسر ضد المتهم، أما في مرحلة المحاكمة وهي آخر مراحل الدعوى فلا يكفي فيها أقل من الاقتناع اليقيني للإدانة.

الشك في مرحلة المحاكمة يفسر لمصلحة المتهم. فقد يلحق الشك بالدليل في ذاته، أو في قيمته، أو في صحته، وقد يحيط بركن من أركان الجريمة، أو عنصر من عناصرها، أو في جماع الأدلة ومؤداها... إلخ.

[٤] مبدأ تساند الأدلة الجنائية:

تساند الأدلة هو ارتباطها ارتباطاً منطقياً وصولاً إلى الاعتقاد النهائي الذي يبني القاضي عليه الحكم في الدعوى. إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

الدليل الجنائي

التعريف بالدليل الجنائي والتمييز بينه وبين القرائن

الدليل الجنائي هو الواقعة التي يستمد منها القاضي منها البرهان بشأن إثبات اقتناعه بالحكم الذي يتوصل إليه.

الدليل والقرائن:

القرينة هي استنتاج يستخلصه القاضي من واقعة معلومة ليتوصل به إلى حكم واقعة مجهولة. لقد استقر قضاء محكمة النقض أن القرائن تعتبر من طرق الإثبات في المواد الجنائية، فيحق للقاضي أن يعتمد عليها وحدها، ولو لم يكن هناك دليل آخر مباشر في الدعوى طالما أن القاضي استخلص رأيه من القرائن بطريقة سائغة.

من الجدير بالذكر في هذا الصدد أن القرائن نوعان، القرائن القانونية والقرائن القضائية:

النوع الأول: القرائن القانونية:

هي التي تكون من استنتاج القانون، وورد النص عليها في القانون صراحة، ولذا فالقرائن القانونية تعرف بأنها: الاستنتاج الذي يستخلصه القانون من واقعة معلومة ليتوصل بها إلى واقعة مجهولة. والقرائن القانونية نوعان: قرائن قانونية قاطعة، وقرائن قانونية غير قاطعة.

أ- القرائن القانونية القاطعة:

هذه القرائن لا تقبل إثبات العكس فمقي توافرت لا يملك القاضي إلا الحكم بمقتضاها، وإلا كان حكمه مخالفاً لصحيح القانون. وهذه القرائن القانونية القاطعة نادرة في قانون الإجراءات الجنائية المصري، فمثلاً نجد المادة رقم ٢٦١ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعتبر غياب المدعي المدني دون عذر مقبول بعد إعلانه أو عدم إبدائه طلبات في الجلسة قرينة قاطعة على ترك الدعوى المدنية.

ب- القرينة القانونية غير القاطعة:

هذه القرينة هي القرينة التي تقبل إثبات العكس. من أمثلة هذه القرائن المادة رقم ٢٧٩ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعتبر تخلف الشاهد عن الحضور بعد الإعلان والتكليف بالحضور قرينة على خطئه وإن كان من الممكن إثبات عكس ذلك بحضور الشاهد وتقديمه عذر مقبول.

النوع الثاني: القرائن القضائية:

هي التي تكون من استنتاج القاضي، ولذا فالقرائن القضائية يمكن تعريفها بأنها ذلك الاستنتاج الذي يستخلصه القاضي من واقعة معلومة ليتوصل بها إلى واقعة مجهولة. وهنا قد يثور تساؤل مؤداه هل تتمتع القرائن القضائية بنفس قوة القرائن القانونية في مجال الإثبات؟

لقد اختلفت الآراء في الإجابة على هذا التساؤل، فهناك رأي يرى أن القرائن القضائية تعتبر من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية شأنها شأن القرائن القانونية، وهذا ما تؤيده محكمة النقض المصرية . هناك رأي آخر يرى أنه بالنسبة للقرائن القضائية فلا يجوز الاستناد إلى قرينة واحدة للحكم بالإدانة، وإنما يلزم أن تعزز بأدلة أخرى أو أن توجد عدة قرائن متساندة .

الاكتفاء بالإثبات بالقرائن القضائية في بعض الحالات:

- إثبات القصد الجنائي وهو العلم بعناصر الجريمة وإرادة تحقيق النتيجة الإجرامية، والقصد هو ظاهرة نفسية ويقتضي إثباته الاستعانة بالقرائن، وخاصة في الجرائم التي تحتاج إلى القصد الخاص الذي يصعب إثباته بالأدلة المباشرة: **من أمثلة ذلك** نية القتل في جرائم القتل العمد والشرع فيها، فيجوز استخلاص هذه النية من وجود خلافات سابقة بين الجاني والمجني عليه.
- هناك ثلاث ضوابط يجب توافرها للأخذ بالقرائن القضائية في الإثبات وهي:
 - أن تكون الواقعة المباشرة المكونة للقرينة ثابتة لا تحتل الجدال أو الاحتمال فلا يصح أن تكون التحريات وحدها قرينة على ثبوت التهمة، ولا تصلح السوابق الجنائية أو الاشتهار بارتكاب جرائم معينة وحدها قرينة على ارتكاب جريمة ما.
 - الاستخلاص المنطقي للواقعة المراد إثباتها، فمجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها لا تكفي للقول بأنه اشترك في التزوير كفاعل أصلي أو حتى شريك.
 - أن يتوافق استنتاج القرينة مع ظروف وأدلة الدعوى الأخرى.

س ٨: اكتب في طرق الإثبات ؟

طرق الإثبات

[١] ندب الخبراء:

- للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيراً واحداً أو أكثر في الدعوى ، وإذا طلب أحد الخصوم ندب خبير ورأت المحكمة أن الواقعة واضحة لديها فلم تجبه إلى طلبه فلا يعاب عليها في ذلك، كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم فللمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها .
- تجدر الإشارة إلى أنه ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحته وعدم استجابة المحكمة لطلب المتهم في هذه الحالة فيه إخلالاً بحق الدفاع، وتقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والجدل حوله هو مسألة موضوعية لا يجوز الجدال فيه لأول مرة أمام محكمة النقض.

[٢] الدليل الكتابي:

- يقصد بالدليل الكتابي ما يستمد من محررات تكون ضمن أوراق الدعوى المعروضة للنقاش من الخصوم.
- المحررات سواء كانت عرفية أو رسمية ليس لها حجية خاصة في الإثبات الجنائي بل تخضع كغيرها من الأدلة لتقدير المحكمة ويحق للخصوم تنفيذها دون اللجوء إلى طريق الطعن بالتزوير. غير أن المشرع جعل لبعض الأوراق حجية خاصة في الإثبات الجنائي حتى يقوم الدليل على العكس، وهي الأوراق والمحاضر الرسمية والمخالفات والجلسات والأحكام .

[٣] اعترافات المتهم:

- اعترافات المتهم عنصر من عناصر الدعوى تملك المحكمة تقدير حجتها وقيمتها كدليل كما لها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. وتبطل اعترافات المتهم متى صدرت تحت تأثير الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفاع جوهري يستوجب على المحكمة الرد عليه وتفيده ، كما أن الدفع ببطلان الاعتراف لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

يثور التساؤل عن مدى قبول اعترافات السكران أو المخدر باختباره؟

قبل الإجابة على هذا التساؤل إذا كان المعترف أدلى باعتراف تحت تأثير مخدر تناوله قهراً عنه فإنه لا قيمة لهذا الاعتراف، ولا يجوز التعويل عليه، أما إذا كان المعترف قد تناول المسكر أو المخدر بإرادته ولم يترتب على تناوله لهذه المواد فقدان التام للشعور والاختيار ففي هذه الحالة يصح اعترافه وخاصة إذا أيدته أدلة أخرى. أما إذا ترتب على تناوله هذه المواد باختباره فقدان تام للشعور والاختيار فيبطل هذا الاعتراف.

كذلك يبطل الاعتراف الصادر من المتهم متى كان هذا الاعتراف نتيجة عملية تفتيش أو قبض باطلا للمتهم شريطة أن يكون الاعتراف قد صدر من المتهم أمام السلطة التي قبضت عليه أو فتشته تفتيشاً باطلاً، أما إذا صدر علي هذا الاعتراف أمام سلطة أخرى أمام المحكمة مثلاً وصدر عن حرية واختيار حق للمحكمة أن تبني حكمها هذا الاعتراف رغم بطلان القبض أو التفتيش.

عدم جواز استجواب المتهم من المحكمة إلا إذا قبل ذلك:

الاستجواب الذي يحظره القانون على المحكمة هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد منها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتماً لها. أما مجرد توجيه سؤال للمتهم على سبيل الاستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقول الشاهد فليس فيه خروج على القانون.

[٤] شهادة الشهود:

للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة للقبول. للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تسمع أقوال أي شخص، ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى، وللمحكمة أن تسمع شهادة أي شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى.

جزاء تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه بذلك:

إذا تخلف الشاهد بعد تكليفه جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامه لا تزيد عن عشرة جنيهاً في المخالفات، وثلاثين جنيهاً في الجنيح وخمسين جنيهاً في الجنايات، ويحق للمحكمة التأجيل لإعادة تكليفه بالحضور إذا رأت أن شهادته ضرورياً ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره. للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم ويوجهون للشاهد ما شاءوا من أسئلة.

كيفية أداء الشهادة أمام المحكمة:

يجب على الشهود الذين بلغت سنهم أربعة عشرة سنة أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا أربعة عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.

مع العلم بأن المحكوم عليهم بعقوبة الجناية أثناء التنفيذ تسمع شهادتهم على سبيل الاستدلال وبغير يمين. كما لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

ينادي على الشهود بأسمائهم، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

يسمع المدعي بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف اليمين. وكذلك نص قانون الإجراءات الجنائية على أنه للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبدت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، ويرجع ذلك إلى فكرة الضرورة الإجرائية.

تنازل المتهم عن سماع الشهود وقبوله الاكتفاء بتلاوة أقوال الشاهد – قبل التعديلات الصادرة في القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧:

في هذه الحالة قد يرى الدفاع أنه ليس من مصلحته مناقشة شهود الإثبات فقد يؤدي ذلك إلى أضعاف خطته في الدفاع، وقد يرى أن شهادتهم في التحقيق كانت كافية.

لا يحول كل ما سبق دون حق المحكمة في الإصرار على سماع الشهود عند الاقتضاء أو أصرت النيابة على سماع الشهود .

تقدير هذا الاستثناء في ضوء صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧:

أصبح النص الجديد قاصراً على حق المحكمة في الاستغناء عن شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه، ولم يصبح من حق المتهم أو المدافع عنه في قبول الاستغناء عن سماع الشاهد.

مدى جواز امتناع الأطول والفروع والأقارب والأصهار عن الشهادة ضد المتهم:

يجوز أن يمتنع عن الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية. وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى (المادة ٢٨٦ إجراءات جنائية).

إصدار الحكم الجنائي

س ٩: وضع ماهية الحكم الجنائي وأنواعه ؟

ماهية الحكم الجنائي وأنواعه

التعريف بالحكم الجنائي

الحكم هو القرار الذي تصدره المحكمة في المنازعة المطروحة عليها طبقاً للقانون، وفي هذا القرار يعلن القاضي إرادة القانون في واقعة معينة، وذلك بالفصل في موضوعها أو في مسألة يتعين حسمها قبل الفصل في الموضوع .

أنواع الأحكام الجنائية

الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية

الأحكام الحضورية

الأحكام الحضورية هي تلك الأحكام التي تصدر في حضور المتهم، فالحكم يكون حضورياً متى حضر المتهم جميع جلسات المرافعة، وتمكن من إبداء أوجه الدفاع والدفع التي لديه، ويعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للمتهم حتى لو تغيب في بعض الجلسات المهم أن يحضر جلسات المرافعة وتتاح له الفرصة في الدفاع عن نفسه وكذا الاطلاع على ما تم في غيبته.

الأصل أن يحضر المتهم بنفسه إذا أجاز القانون له ذلك، أما إذا اشترط القانون حضور المتهم بنفسه وحضر وكيله فلا يعد الحكم حضورياً بالنسبة له وحتى لو ترفع الوكيل فإن ترفعه يقع باطلاً ويصدر الحكم غيابياً.

أما عن المدعي بالحق المدني والمسئول عن الحقوق المدنية فيجوز لهما دائماً الحضور بنفسها أو بوكيل ويكون الحكم الصادر حضورياً، مع العلم بأن اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة لمتهم معين لا يمنع من كونه غيابياً بالنسبة لغيره من المتهمين.

ثبوت أن المتهم لم يتخلف إلا عن حضور الجلسات التي تأجل إليها النطق بالحكم دون سبب قهري يجعل الحكم حضوري .

الأحكام الغيابية

الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في غيبة المتهم بسبب عدم حضوره بنفسه جلسات المرافعة رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل عنه وكيلًا في الحالات التي يجيز فيها المشرع ذلك .
تجدد الإشارة إلى أنه يشترط لكي يصدر الحكم غيابياً أن يعلن المتهم إعلاناً صحيحاً بالجلسة، وإلا بطلت إجراءات المحاكمة فالإعلان القانوني الصحيح شرط لازم لصحة اتصال المحكمة بالدعوى ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى.
مع العلم بأنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته وجب على المحكمة إعادة نظر الدعوى في حضوره .

العبرة في وصف الحكم بأنه حضورياً أو غيابياً بحقيقة الواقع لا بما نذكره المحكمة في حكمها:

من المقرر في قضاء النقض المصري أن العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع، فلا يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة للخصم إلا إذا حضر وتهيأت له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ولما كان الواضح من محاضر الجلسات أن المحكمة باشرت بعض إجراءات التحقيق وكان ذلك في غيبة شخص الطاعن الذي تخلف عن حضور الجلسات التالية حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون في حقيقته حكماً غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري.

الحكم الحضور الاعترافي:

- هناك بعض الحالات يعتبر الحكم الصادر في غيبة المتهم حضورياً، ولا يكون للمتهم الحق في الطعن عليه بالمعارضة، وهذه الحالات هي حالات الحضور غير التام، ويقتصر الحضور الاعترافي هذا على الجرح والمخالفات دون الجنايات وهذه الحالات هي:
- إذا ثبت للقاضي تسلم المتهم لورقة التكليف بالحضور بنفسه وبشخصه وليس في موطنه محل إقامته ولم يقدم عذراً عن عدم الحضور .
 - إذا غاب المتهم ورأت المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية فتأمر بإعادة إعلانه في موطنه مع ضرورة التنبيه عليه أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة ولم يقدم عذراً يعتبر الحكم الصادر في حقه حضورياً .
 - يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون تقديم عذر مقبول .
 - إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعض المتهمين وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور على نحو صحيح قانوناً، فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور في موطنهم مع التنبيه عليهم بأنهم إذا تخلفوا عن الحضور فإن الحكم سيصدر عليهم باعتباره حضورياً .

بعض المسائل الإجرائية الهامة في الحكم الحضور الاعترافي:

الحكم الحضوري الاعترافي يقبل المعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ، ولا يبدأ ميعاد المعارضة عليه إلا من تاريخ إعلانه. وإذا لم يعلن الحكم الحضوري الاعترافي للمحكوم عليه وذلك حتى يبدأ ميعاد الطعن بالمعارضة، ومضت مدة ثلاث سنوات وهي مدة تقادم الدعوى الجنائية في الجرح انقضت الدعوى الجنائية بالتقادم. وإذا صدر الحكم حضورياً اعتبارياً فلا يجوز الطعن فيه بالمعارضة إلا بعذر وشريطة أن يكون الحكم غير جائز استئنافه، أما إذا كان هذا الحكم يجوز فيه الاستئناف فلا يصح المعارضة عليه .

الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجرح المقدمة إليها لارتباطها بجناية تخضع للأحكام المقررة للحضور والغياب في الجرح والمخالفات، وتسري عليها فكرة الحكم الحضورى الاعتباري .
شرط اعتبار الحكم حضورياً في حالة تخلف المتهم عن حضور الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً أن يكون تأجيل الجلسات لجلسات متلاحقة، فإذا كانت غير متلاحقة وسقطت إحدى الجلسات وجب إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام السابقة على الفصل في الموضوع

الأحكام الفاصلة في الموضوع

أولاً: الأحكام الصادرة بالبراءة:

هي الأحكام التي تصدرها المحاكم بدون أي عقوبة كانت، وقد يصدر الحكم بالبراءة على أسباب واقعية أي أن المحكمة اقتنعت بأن المتهم لم يرتكب الواقعة المنسوبة إليه وأنه لا يوجد دليل مقنع بالإدانة أو في ضوء الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم. وقد يصدر الحكم بالبراءة على أسباب قانونية كما لو كان الفعل غير مجرم أو أن الدعوى الجنائية انقضت بالتقادم.

ثانياً: الأحكام الصادرة بالإدانة:

هي الأحكام التي تنتهي إلى ثبوت ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه بوصفه فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة.

الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع

الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع هي الأحكام التي لا تتعرض لموضوع الدعوى، وهذه الأحكام قد تكون أحكام وقتية: والتي تتعلق بإجراءات تحفظه لحماية مصلحة معينة في الدعوى مثل الحكم بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو الحكم بحبس المتهم المفرج عنه.
قد تكون الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع أحكام تحضيرية بقصد استيفاء واستكمال التحقيقات
قد تكون أحكاماً تمهيدية وهي التي تتعلق بتحقيق الدعوى وتؤدي إلى الحكم في الدعوى، مثل الحكم بتعيين خبيراً لتوضيح مسألة فنية معينة لمعرفة سبب الوفاة مثلاً.
قد تكون أحكاماً قطعية، وتسمى هذه الأحكام بأنها قطعية لأنها تنهي النزاع رغم عدم فصلها في الموضوع مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لوجود قيد الشكوى، أو الحكم بانقضاء الدعوى لسبب من أسباب الانقضاء ك وفاة المتهم، والحكم بعدم الاختصاص .

الأحكام الابتدائية والأحكام النهائية والأحكام الباتة

الأحكام الابتدائية هي الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة والتي تقبل الطعن عليها بطريق الاستئناف، أما الأحكام النهائية فهي التي لا تقبل الطعن فيها بالاستئناف ولو كان من الجائز الطعن عليها بالمعارضة والنقض، كأن ينص القانون على عدم قابليتها للطعن بطريق الاستئناف أو لانقضاء ميعاد الطعن بالاستئناف دون أن يطعن الحكم فيصير الحكم نهائياً.

أما الأحكام الباتة فهي التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية -المعارضة-الاستئناف، وغير العادية -النقض وفيما عدا التماس إعادة النظر، وذلك لاستنفاد هذه الطرق أو فوات مواعيد الطعن أو عدم قابلية هذه الأحكام للطعن أصلاً.

شروط صحة الحكم الجنائي

صدور الحكم بعد مداولة قانونية في جلسة علنية

صدور الحكم بعد مداولة قانونية

تصدر الأحكام بعد أن تنتهي الجلسات، ويخلو القضاة إلى غرفة المداولة للتناقش في كل جوانب القضية المعروضة عليهم، ولا مانع أن تتم المداولة في قاعة الجلسة، فإذا لم تجر المداولة أو جرت بغير الأصول المقررة كان الحكم باطلاً.

يرجع شروط صحة المداولة وأصولها إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتتم في سرية تامة بعيداً عن أي شخص بما فيهم ممثل النيابة وأمين سر الجلسة، ولا يجوز أن يشترك في المداولة إلا القضاة الذين سمعوا المرافعة ، كما لا يجوز أن تتم المداولة في غيبة أحد القضاة.

كما يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة لتلاوة الحكم وإذا حدث لأحدهم مانع وجب عليه أن يوقع على مسودة الحكم، فإذا لم يوقع على المسودة وحل محله قاض آخر كان الحكم مشوباً بالبطلان.

القاعدة العامة أن تصدر الأحكام بأغلبية آراء أعضاء المحكمة ، غير أن المشرع أوجب في بعض الحالات

أن تصدر الأحكام بإجماع آراء أعضاء المحكمة **وهذه الحالات هي:**

- في حالة صدور الحكم بالإعدام من محكمة الجنايات .
- في حالة الاستئناف المرفوع من النيابة العامة، فيحق للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة تشديد العقوبة أو إلغاء الحكم الصادر ببراءة المتهم إلا بالإجماع .
- إلغاء الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيه بالتعويض لا بد أن يكون بالإجماع.

وجوب النطق بالحكم علانية

النطق بالحكم معناه تلاوة الحكم شفويًا، إما بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه وأسبابه، ويجب أن يتم النطق بالحكم علانية وإلا بطل الحكم. ومخالفة قاعدة علانية النطق بالحكم باعتبارها قاعدة جوهرية يترتب البطلان المتعلق بالنظام العام.

يترتب على النطق بالحكم خروج الدعوى من حوزة المحكمة، ولا يكون للمحكمة الحق في العودة إلى نظر الدعوى إلا في حالات نادرة: مثل حالة الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي في مواد الجرح والمخالفات أو في حالة إعادة الإجراءات في حالة الحكم الغيابي الصادر في جنائية.

تحرير الحكم والتوقيعة عليه:

يجب أن يتم تحرير الحكم وأسبابه خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ويوقع عليه من رئيس المحكمة وكاتبها، وفي حال وجود مانع يمنع رئيس المحكمة من التوقيع يوقع أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصدار الحكم، وإذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وكان القاضي الذي أصدره قد وضع الأسباب بخطة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أن يوقع بنفسه على الحكم أو يندب أحد القضاة للتوقيع على الحكم بناء على تلك الأسباب. فإذا لم يكن القاضي كتب الأسباب بخطه بطل الحكم لخلوه من الأسباب.

⚖ أما عن ميعاد التوقيع على الحكم فلا يجوز تأخير توقيع الحكم على ثمانية أيام إلا لأسباب قوية، وعلى كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، وعلى قلم الكتاب أن يعطي صاحب الشأن بناء على طلبه شهادة بعدم توقيع الحكم المذكور.

⚖ غير أنه يستثنى من ذلك الأحكام بالبراءة فإذا مضى على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً دون التوقيع عليها فلا تبطل حتى لا يضر المحكوم عليه بالبراءة لسبب لا دخل له فيه.

اشتغال الحكم على البيانات المطلوبة قانوناً

أولاً: الديباجة:

⚖ تشتمل ديباجة الحكم على اسم المحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخ إصداره، والخطأ في ذكر اسم المحكمة التي أصدرت الحكم يعد خطأ مادي لا يعيب الحكم .

⚖ تاريخ وإصدار الحكم فهو بيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم، وتطبيقاً لذلك قضى بأن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدائها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، ويستثنى من ذلك الحكم الصادر بالبراءة فلا يبطل لعدم ذكر تاريخه حتى لا يضر المحكوم عليه لسبب لا دخل فيه.

⚖ وكذلك يجب أن يذكر اسم عضو النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم وكذا كاتب الجلسة وأسماء القضاة الذين أصدروا الحكم .

⚖ كذا يجب ذكر أسماء الخصوم حتى يحتج بالحكم في مواجهتهم .

⚖ مع العلم بأن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر فيها الحكم والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى وسائر بيانات الديباجة عدا التاريخ .

ثانياً: الأسباب:

⚖ لقد قررت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وجوب اشتغال الحكم على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً .

⚖ تتحدد عناصر تسبب حكم الإدانة في بيان الواقعة كما استقرت في عقيدة وذهن المحكمة، وحصراً الأدلة المنتجة في الدعوى وإيراد مضمون مؤدي كل دليل منها، وإيراد الدفوع الجوهرية والرد عليها، والوصف القانوني للجريمة، وإيراد مادة أو مواد العقاب والظروف المشددة والمخففة والعقوبة.

١- ضرورة بيان الواقعة التي استقرت في عقيدة وذهن المحكمة:

⚖ يجب أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على بيان بالواقعة، كما يجب أن يبين الحكم بالإدانة توافر جميع أركان الجريمة وظروفها المشددة أو المخففة، ولا يجوز في بيان الواقعة الإحالة إلى عريضة الدعوى أو محضر الضبط أو محاضر التحقيقات.

⚖ يجب أن يشتمل أيضاً على بيان مكان الواقعة، وكذلك يجب على الحكم بيان وقت الواقعة وخاصة أن هذا الوقت هو الذي يحدد مدى جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم فهو من البيانات الجوهرية.

اختلال عناصر الواقعة أو اضطراب الحكم في بيان مكان أو زمان الواقعة يجعل الحكم معيباً لأنه

يعبر عن اختلال الواقعة في ذهن المحكمة:

⚖ لذلك قضى بأن اضطراب الحكم في بيان الواقعة، فوصفها تارة بأنها بيع مادة مخدرة وتارة أخرى بأنها تخلي عن المخدر فإن هذا يعني اختلال في ذهن المحكمة مما يعيب الحكم. كما أن اضطراب الحكم في بيان وقت حصول الواقعة فتارة يذكر أنها وقعت ليلاً وأخرى وقعت نهاراً فهذا يعيب الحكم.

مع ضرورة العلم بأنه يجب أن يعني الحكم بيان الواقعة، فإذا كانت الواقعة المنسوبة إلى المتهم هي النصب فيجب على الحكم أن يبين ما صدر من المتهم سواء أقوال أو أفعال احتيالية جعلت المجني عليه ينخدع ويسلم أمواله للجاني.

إذا كانت الواقعة المنسوبة للمتهم هي خيانة الأمانة، فعلى المحكمة أن توضح سبب اقتناعها بتسليمه للمال محل الجريمة، وتؤكد على قيام أحد العقود المبينة حصراً في المادة ٣٤١ عقوبات.

٢- حصر الأدلة المنتجة في الدعوى وذكر مؤدي كل دليل:

وجوب بناء الحكم الجنائي على دليل مع إيراد مؤدي هذا الدليل:

في ذلك تقول محكمة النقض أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، صادراً حكمه في ذلك عن عقيدة حصلها مما يجريه من التحقيق. وعلى ذلك فإذا جعلت المحكمة أساس اقتناعها مجرد التحريات ولم يرد في حكمها أية دلائل أو شواهد أو قرائن على ارتكاب المتهم للجرم محل الاتهام فإن التدليل على الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه.

لا يعد كافياً التزام المحكمة بإيراد الأدلة التي استندت إليها، بل يلزم أن تذكر المحكمة مؤدي كل دليل وإلا كان حكمها قاصراً، وتطبيقاً لذلك فإذا اكتفى الحكم بالإشارة إلى أن المتهم أترف سور منزل المجني عليه، وجاء في الحكم أنه تبين من مناقشة الخبر ومن أقوال المجني عليه ومن أقوال المتهم ذاته أن المتهم هدم سور المجني عليه دون أن يذكر الحكم حاصل المناقشة ومضمون تلك الأقوال فإن هذا الحكم يكون قاصر في بيان أسبابه.

عدم التزام المحكمة بإيراد كافة الأدلة في حكمها:

لا تلتزم المحكمة بأن تذكر في حكمها إلا الأدلة التي اطمأنت إليها وكونت منها عقيدتها، فإذا لم تطمئن المحكمة إلى دليل معين فلها أن تغفل ذكره في أسباب حكمها. غير أن هناك رأياً من الفقه يرى عدم صحة هذا القضاء، وفي هذا يقول أستاذنا الدكتور/ عبد الرؤوف مهدي: لأنه لا يمكن للمطلع على الحكم أن يدرك مدى صواب الحكم أو فساده في الاستدلال إلا إذا أورد الحكم كل ما ورد في الدعوى من أدلة الإثبات والنفي، ثم يقرر ما يرتاح إليه منها، وبغير ذلك تعجز محكمة النقض عن بسط رقابتها على محكمة الموضوع في سلامة استدلالها وهو ما نؤيده.

٣- إيراد الدفوع الجوهرية والرد عليها:

صور الدفاع الجوهرية ووجوب الرد عليها:

الدفع الجوهرية هو الدفع الذي يتعلق بتطبيق القانون، ولذا يطلق على الدفوع الجوهرية الدفوع القانونية، وهذه الدفوع قد تكون دفوع إجرائية وقد تكون دفوع موضوعية. **من أمثلة الدفوع الإجرائية:** الدفع ببطلان الاعتراف، حيث قضى بأن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهرية يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.

كذلك الدفع ببطلان القبض والتفتيش، حيث قضى بأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش من الدفوع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإلا كان الحكم قاصراً.

كذلك الدفع بعدم جواز المحاكمة لسابقة الفصل فيها فهو دفع جوهرية لزم على المحكمة الرد عليه وإلا كان حكمها باطلاً، والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، والدفع بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي، والدفع بعدم وجود شكوى أو طلب أو إذن.

من أمثلة الدفوع الموضوعية: الدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي، الدفاع بقيام حالة الضرورة، والدفع بامتناع المسؤولية، الدفع بعدم توافر ركن من أركان الجريمة.

المنطوق الحكم هو الجزء الأخير في الحكم ويأتي في نهاية الأسباب، ويشتمل على ما انتهت إليه المحكمة في موضوع النزاع أو الدعوى المطروح عليها، ويشتمل أيضاً على الفصل في كافة الطلبات المتعلقة بالدعوى الجنائية والدعوى المدنية التبعية.

القسم الثاني – طرق الطعن في الأحكام الجنائية

الطعن في الحكم هو النعي عليه بأنه قد خالف الواقع أو القانون .

سريان القوانين التي تنظم طرق الطعن في الأحكام:

تقضي القاعدة العامة أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن، فإذا صدر قانون يلغي طريقاً من طرق الطعن فإن هذا الإلغاء يسري من تاريخ العمل بالقانون الجديد وعلى الأحكام التي تصدر بعد نفاذ هذا القانون، أما الأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد فيجوز الطعن فيها بعد تاريخ العمل بالقانون الجديد وبطريق الطعن الذي ألغى بموجب هذا القانون. وبذات المنطق إذا أطل القانون الجديد ميعاد الطعن فلا يستفيد من هذا الميعاد - الطويل - من يطعن على حكم صدر قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.

طرق الطعن العادية وغير العادية:

تنقسم طرق الطعن في قانون الإجراءات الجنائية بالنظر لموضوع الطعن إلى طرق عادية وأخرى غير عادية، بحيث تهدف الأولى إلى إعادة طرح موضوع النزاع على المحكمة من جديد سواء من حيث تقدير كل وقائع التداعي وكذا من حيث تطبيق القانون أو الخطأ في تطبيقه وهذه الطرق هي المعارضة، الاستئناف، وعلى خلاف الأولى تهدف الثانية إلى نظر الطعن بناء على أسباب معينة حددها القانون وهذه الطرق هي النقض، طلب إعادة النظر.

فكرة العقوبة المبررة:

المقصود بفكرة العقوبة المبررة: أنه تنعدم مصلحة الطاعن في الطعن إذا كان الحكم الصادر ضده قد أدانته في أكثر من جريمة ووقع عليه عقوبة الجريمة ذات الوصف الأشد، فمجادلة الطاعن في أي جريمة من الجرائم الأخف لا يكون مقبولاً طالما أن المتهم لم ينازع في ارتكابه للجريمة التي تسمح بمفردها لتوقيع العقوبة التي أوقعها عليه الحكم.

على العكس من ذلك الاتجاه فقد وجهت انتقادات شديدة إلى نظرية العقوبة المبررة وقضى بأنه لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم جدوى الطعن في الحكم .

نسبة أثر الطعن:

الأصل أنه لا يستفيد من الطعن إلا الذي قدمه وهذا ما يطلق عليه الأثر النسبي للطعن، فالحكم الصادر بإدانة عدة متهمين إذا طعن عليه من بعضهم ولم يطعن عليه من البعض الآخر، فإن الحكم الذي يصدر من الاستئناف بتعديل الحكم المطعون فيه أو إلغائه ينصرف إلى من طعن فقط، في حين أنه يتم اعتبار الحكم باتاً بالنسبة لمن لم يطعن.

غير أن المشرع أورد استثناء على هذا الأصل فيما يتعلق بالطعن بالنقض .

طرق الطعن العادية في الأحكام الجنائية

س ١١ : تكلم عن الطعن بالمعارضة مبيناً شروطه واثاره ؟

الطعن بالمعارضة

تعريف الطعن بالمعارضة وعلائه:

الطعن بالمعارضة هو طريق من طرق الطعن العادية، بمقتضاه يتم إعادة طرح الدعوى من جديد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه غيابياً، سواء كانت هذه المحكمة هي محكمة أول درجة أو محكمة الجناح المستأنفة أو محكمة الجنايات في الأحوال التي ينص فيها بنظر بعض الجناح على سبيل الاستثناء.

أما الأحكام الصادرة غيابياً من محكمة الجنايات في مواد الجنايات فلا تقبل الطعن بالمعارضة لأنها تسقط بقوة القانون بمجرد حضور المحكوم عليه بتسليمه نفسه أو بالقبض عليه وحضور جلسات المحاكمة، وهنا تعاد محاكمته دون حاجة لإجراء الطعن بالمعارضة .

علة تقرير الطعن بالمعارضة أن الحكم الغيابي يصدر دون سماع دفاع المحكوم عليه، وهذا يخل بمبدأ حضور الخصوم لإجراءات التحقيق النهائي ومبدأ شفوية المرافعة.

كما أنه من المحتمل أن القاضي لو كان قد استمع لدفاع المتهم لتغير حكمه لذلك تقرر إتاحة الفرصة للمتهم لإبداء دفاعه أمام نفس القاضي عسى أن يكون في ذلك ما يقنع القاضي في العدول عن حكمه.

شروط الطعن بالمعارضة

الشروط الموضوعية

١- أن تكون ممن له الحق في تقديم الطعن بالمعارضة:

قصر المشرع الحق في المعارضة على المحكوم عليه والمستول عن الحقوق المدنية شريطة أن يكون الحكم المعارض فيه قد ألحق ضرراً بالمحكوم عليه حتى يكون له مصلحة في الطعن، ولذلك لا يقبل الطعن بالمعارضة ممن قضى ببراءته، وكذلك لا يقبل من المستول عن الحقوق المدنية طالما انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى المدنية .

حرمان المدعي المدني من الحق في المعارضة:

لا يقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية وذلك رغبة من المشرع في عدم تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية، فالمدعي المدني يملك في كل الأحوال توكيل محام للحضور عنه، كما أنه لا مصلحة للمدعي المدني في المنازعة حول وصف الحكم بالحضورية أو الغيابية لأن أياً من الوصفين لا ينشئ له حقاً ولا يهدره.

حرمان النيابة العامة من الحق في المعارضة:

النيابة العامة لا حق لها في الطعن بالمعارضة لأن حضورها لازماً لصحة تشكيل المحكمة، فتغيب عضو النيابة عن حضور الجلسة يبطل تشكيل المحكمة.

٢- لا تقبل المعارضة إلا في الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة:

٥٤ تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجرح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء صدرت هذه الأحكام من محكمة أول درجة أو من محكمة الجرح الاستئنافية -المعارضة الاستئنافية أو من محكمة الجنايات في الأحوال التي يختص فيها استثناء لنظر بعض الجرح.

٥٥ يجوز الطعن في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الطفل بالمعارضة .

جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في جريمة من الجرائم الواردة في القانون رقم ١٢٠

لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية:

٥٤ قانون المحاكم الاقتصادية آنف الذكر يؤكد على سريان نصوص قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجرح على مواعيد وإجراءات الطعن أمام المحاكم الاقتصادية.

الأحكام التي لا يجوز فيها الطعن بالمعارضة:

٥٤ لا يجوز الطعن بالمعارضة في الأحكام الحضورية الصادرة في مواد الجرح ولا الأحكام الحضورية الاعتبارية إلا إذا قام لدى المحكوم عليه عذر قهري ولم يتمكن من تقديم ما يفيد قيام العذر لديه وكان استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى غير جائز، ففي هذه الحالة يجوز الطعن على الحكم بطريق المعارضة وعلى ذلك يجوز الطعن دائماً بالمعارضة في الحكم الحضورى الاعتبارى الصادر من المحكمة الاستئنافية لأن هذا الحكم غير قابل للاستئناف بطبيعته.

٥٤ العبرة بوصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة في حكمها .

٥٤ على ذلك الحال يجوز المعارضة في الحكم الحضورى الاعتبارى ولو كان استئنافه جائزاً إذا كان مبني المعارضة أن الحكم المطعون فيه في حقيقته حكم غيابي تجوز فيه المعارضة وليس حكماً اعتبارياً حضورياً .

٥٤ أما الأحكام الغيابية الصادرة في مواد المخالفات لم يعد من الجائز الطعن في الأحكام الغيابية في المخالفات بطريق المعارضة.

٥٤ كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في الجرح بعقوبة غير مقيدة للحرية، فالحكم الصادر غيابي في جنحة بعقوبة الغرامة لا يقبل الطعن عليه بالمعارضة.

٥٤ كما لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة النقض في غيبة الطاعن، وكذلك لم يجز الشارع المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ ولا محاكم القضاء العسكري وفق أحكام قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦.

الشروط الشكلية

ميعاد الطعن بالمعارضة:

٥٤ تقبل المعارضة خلال العشرة أيام التالية لإعلان الخصم بالحكم الغيابي بخلاف ميعاد المسافة القانونية، ويحسب الميعاد من اليوم التالي للإعلان ويجوز أن يتم الإعلان بملخص الحكم على النموذج المعد وفق قرار وزير العدل، كما لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

إجراءات الطعن بالمعارضة والمحاكمة التي ننظرها:

٥٤ القاعدة العامة أن الطعن يحصل أمام محكمة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولكن المعارضة تتم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي تأسيساً على أن هذه المحكمة لم تستمع لدفاع المتهم بسبب غيابه.

في كل الأحوال تتم المعارضة بتقرير يوضع قلم كتاب المحكمة مصدره الحكم بواسطة الخصم نفسه أو وكيله أو من الوصي أو الولي على النفس، ويحدد قلم كتاب المحكمة في التقرير بالمعارضة الجلسة المحددة لنظر المعارضة، وعلى النيابة العامة تكليف باقي الخصوم بالحضور وكذلك إعلان الشهود .

التنازل عن المعارضة والتنازل عن الحق في المعارضة:

يحق للمحكوم عليه غيابياً أن يتنازل عن تقريره بالمعارضة، ويمتنع على المحكمة في هذه الحالة نظر موضوع المعارضة غير أنه لا يحق للمحكوم عليه التنازل عن الحق في المعارضة فهو من النظام العام .

آثار الطعن بالمعارضة

عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه

لا يجوز تنفيذ الأحكام الغيابية حال المعارضة عليها، فمقتضى الطعن بالمعارضة يوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه لحين الفصل في المعارضة، ويستثنى من ذلك ما ورد بالمادة ٤٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية فللمحكمة عند الحكم غيابياً مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو كان محبوس احتياطياً أن تأمر بناءً على طلب من النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه لحين الحكم في المعارضة أو فوات الميعاد المحدد لها، مع عدم جواز بقاءه في الحبس مدة تزيد على مدة العقوبة ما لم تأمر المحكمة التي تنظر المعارضة بالإفراج عنه قبل الفصل فيها.

طرح الدعوى من جديد على المحكمة التي أصدرت الحكم المعارض فيه

في هذا الموضوع يجب التمييز بين فرضين:

الفرض الأول: حضور المعارض لجلسات المعارضة:

من شأن المعارضة في الحكم الغيابي إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وليس ثمة ما يمنع القاضي الذي أصدر الحكم الغيابي من نظر المعارضة فيه.

شريطة أن يحضر المعارض الجلسة المحددة لنظر المعارضة، هذا ولو تخلف المعارض عن الحضور في الجلسات التالية فالمعارض الذي يحضر جلسة أو أكثر من جلسات المعارضة لا يحرم من إعادة فحص موضوع قضيته وإذا صدر الحكم في غيبة المعارض فإن هذا الحكم يعتبر بمثابة حكم حضوري لا تجوز المعارضة فيه، فالمعارضة لا تجوز إلا مرة واحدة.

يتحدد نطاق المعارضة بالطلبات التي فصل فيها الحكم الغيابي وعارض فيها المحكوم عليه، فمعارضة المحكوم عليه تطرح أمام المحكمة الدعوى العمومية أو المدنية أو إحداها فقط بحسب التقرير بالمعارضة .

للمحكمة التي تنظر المعارضة إعادة بحث كافة الوقائع والأدلة ومسائل القانون، فلها أن تثبت عدم توافر الجريمة أصلاً وأن تقضي بالبراءة رغم صدور حكم بالإدانة فيها كما لو تبين لها أن الخطأ هو خطأ المجني عليه وليس المتهم أو أن عقد الأمانة في جريمة التبيد هو في حقيقته عقد قرض أو أن علاقة السببية منتفية.

قاعدة عدم جواز الإضرار بالمعارض بناءً على معارضته:

يعد مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه من المسلم به في نظرية الطعن، وفي ضوء ذلك نصت المادة ٢/٤٠١ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

فلا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة أو إضافة تدبير احترازي إليها كالوضع تحت مراقبة الشرطة ففي ذلك القضاء تشديداً ولا أن تزيد من مبلغ التعويض المحكوم به أو أن تقضي بعدم الاختصاص بحسب أن الواقعة في حقيقتها جنائية وليست جنحة لما ينطوي عليه هذا الحكم من إضرار بمصلحة المعارض وكل ما تملكه المحكمة في هذه الحالة أن تبين صحيح الحكم في أسبابها لتأييد الحكم الغيابي فيما قضى به.

الفرض الثاني: نغيب المعارض عن إحدى جلسات نظر المعارضة:

إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر المعارضة اعتبرت المعارضة كأن لم تكن ويجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها .

شروط الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن:

- ١ أن يعلن المعارض بالجلسة المحددة لنظر المعارضة إعلاناً فعلياً، ويغني عن هذا الإعلان التقرير بالمعارضة في قلم كتاب المحكمة الذي يثبت فيه تاريخ الجلسة المحددة لنظر المعارضة.
 - ٢ أن يتغيب المعارض عن أي من الجلسات المحددة لنظر المعارضة، ويعد بمثابة الغياب، حضور وكيل المتهم في الأحوال التي لا يجوز فيها الإنابة وهي حالة الجريمة المعاقب عليها بالحبس الواجب التنفيذ فور صدور الحكم .
 - إذا أصدرت المحكمة حكمها باعتبار المعارضة كأن لم تكن لغياب المعارض ثم حضر قبل انتهاء الجلسة وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره .
 - ٣ ألا يكون تغيب المعارض عن حضور جلسات المعارضة بعذر قهري مقبول من أمثلة ذلك المرض، أو احتجاز المتهم في بلدة لسبب انتشار وباء معين .
- إذا لم يتمكن المعارض من إبلاغ المحكمة بعذره وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فلا سبيل للطعن بالمعارضة على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالمعارضة، وإنما يكون وسيلة الطعن على هذا الحكم هي الاستئناف.

اندماج الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع الحكم الغيابي:

عند الطعن بالنقض أو الاستئناف على الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج مع الحكم الغيابي فيجوز توجيه وجه الطعن إلى الحكم الغيابي من خلال الطعن على الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

الطعن بالاستئناف

س ١٢: تكلم عن الطعن بالاستئناف مبيناً نطاقه؟

تعريف الاستئناف ونطاقه

تعريف الاستئناف وأهميته

الاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية، والذي بمقتضاه يعاد طرح النزاع على محكمة أعلى في الدرجة من تلك التي أصدرت الحكم، وبه يتحقق مبدأ التقاضي على درجتين، وتكمن أهميته في إعادة فحص الحكم الصادر من محكمة أول درجة من ناحية الواقع والقانون أمام محكمة ثان درجة وهي محكمة ذات ضمانات أكثر.

لم يشترط القانون بيان أسباباً معينة يرفع الاستئناف على أساسها، وذلك بعكس طرق الطعن غير العادية والتي تستلزم النعي بعيب معين على الحكم .

نطاق الطعن بالاستئناف

أولاً: بالنسبة للأحكام الصادرة في مواد الجرح:

يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الحكم الصادر في إحدى الجرح، واستثنى من ذلك الحكم الصادر في إحدى الجرح بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف، فلا يجوز استئناف هذه الأحكام إلا إذا كان هناك مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات يؤثر على الحكم.

ثانياً: بالنسبة لأحكام الصادرة في مواد المخالفات:

يجوز للمتهم الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر في إحدى المخالفات متى حكم عليه بغير الغرامة أو المصاريف، أما النيابة العامة فلها أن تستأنف هذه الأحكام إذا طلبت من المحكمة الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو بما لم تطلبه النيابة. وفي غير هاتين الحالتين يجوز للمتهم وللنيابة استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات لوجود مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله أو وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات يؤثر على الحكم.

ثالثاً: بالنسبة لأحكام الصادرة في الجرائم المرتبطة:

يجوز للمحكوم عليه استئناف الحكم الصادر ضده في الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولو كان الاستئناف جائزاً بالنسبة لبعض هذه الجرائم دون البعض الآخر، ومثال ذلك: ارتكاب المتهم لمخالفة مما تسبب في قتل إنسان خطأً، فيجوز استئناف الحكم الصادر في هاتين الجريمتين بالعقوبة الأشد ولو كان الاستئناف غير جائز بالنسبة للمخالفة.

رابعاً: بالنسبة لأحكام الصادرة من محاكم الطفل:

يجوز استئنافها عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الحق الولاية عليه، فهذه الأحكام لا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات، ويرفع الاستئناف أمام دائرة محددة لذلك في المحكمة الابتدائية.

خامساً: بالنسبة لأحكام الصادرة في الدعوى المدنية:

يجوز استئنافها سواء كانت صادرة في جنحة أو مخالفة من المدعي بالحقوق المدنية أو من المسؤول أو المتهم متى كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً .

مدى ارتباط استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية:

لا توجد ثمة ارتباط بين استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية والحكم الصادر في الدعوى الجنائية، فإذا كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بعقوبة من الأحكام التي لا يجوز استئنافها فلا يمنع ذلك من استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

من جهة أخرى لا يجوز استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى كان التعويض المطلوب يدخل في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، ولو كان الحكم الصادر بعقوبة في الدعوى الجنائية مما يجوز استئنافه، واستثناء من ذلك يحق للمتهم وحده استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية ولو كان التعويض المحكوم به داخلياً في النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي متى كان استئنافه للحكم الصادر في الشق الجنائي جائزاً على أساس تبعية الدعوى المدنية للجنائية بشرط أن يتم استئناف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أيضاً.

أثر الحكم بالبراءة في الدعوى الجنائية على سلطة المحكمة الاستئنافية في نظر الدعوى المدنية:

يستقل حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية عن حق المتهم والنيابة العامة، فإذا رفع المدعي بالحقوق المدنية دعواه فلها أن تبحث الجريمة وعناصرها وأركانها ولا يجوز التمسك في مواجهته بحجية الحكم الجنائي .

سادساً: بالنسبة لاستئناف النيابة العامة لأحكام الصادرة في المعارضة:

١- طعن المتهم في الحكم الغيابي بالاستئناف يسقط حقه في اللجوء إلى الطعن بالمعارضة:

يحق للمتهم المحكوم عليه غيابياً الطعن على الحكم الغيابي الصادر في حقه بطريق المعارضة، غير أن الخصم في بعض الحالات قد يطعن على الحكم بطريق الاستئناف وفي هذه الفرضية لا يجوز أن يعاود مطالباً بحقه في الطعن بالمعارضة .

٢- إذا لم تستأنف النيابة العامة الحكم الغيابي، وعارض فيه المتهم، فهل يجوز للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في المعارضة؟

يُجوز للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر في معارضة المتهم ولو لم تكن قد استأنفت الحكم الغيابي من قبل وذلك بالنظر إلى الحكم الصادر في المعارضة بأنه حكم قائم بذاته .

حق النيابة العامة في استئناف الحكم الصادر في المعارضة إذا قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً :

يحق للنيابة العامة في هذه الفرضية الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً لأن ذلك يعد تعديلاً للعقوبة إلى الأخف، ولا يمكن التذرع بأن وقف التنفيذ من إطلاقات القاضي ولا يصح لأحد التظلم منه فهو عنصر من العناصر التي تراعي في تقدير العقوبة.

عدم جواز تسوئ مركز المتهم إذا سقط استئناف النيابة العامة لتعديل الحكم الغيابي في المعارضة أمام أول درجة :

إذا صدر الحكم الغيابي وطعن عليه بالمعارضة من المتهم وفي ذات الوقت كانت النيابة العامة قد طعنت على ذات الحكم بالاستئناف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة .

فإذا قضى بتأييد الحكم الغيابي اندمج الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة ويظل استئناف النيابة قائماً، كما يحق للمحكمة في هذه الحالة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على طلب النيابة العامة إذا رأت للتشديد مقتضى.

من جهة أخرى فإذا تم تعديل الحكم الغيابي بإلغائه أو تعديله لمصلحة المحكوم عليه سقط استئناف النيابة العامة ولا يحدث اندماج بين الحكمين هنا، ويعتبر الحكم الأخير- الحكم الصادر في معارضة المتهم - هو الحكم الوحيد في الدعوى الذي يصلح محلاً للطعن وعلى النيابة تجديد استئنافها إن رأت، وفي هذه الحالة تلتزم المحكمة بعدم تسوئ مركز المتهم إذا سقط استئناف النيابة لتعديل الحكم الغيابي في المعارضة أمام أول درجة .

٣- جواز استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن :

في بعض الأحوال قد لا تتعرض محكمة المعارضة- المحكمة الجزئية- لموضوع الحكم الغيابي وإنما يقتصر قضاؤها على استبعاد المعارضة كأن تقضي بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد أو باعتبارها كأن لم تكن، فيجوز في هذه الحالة استئناف هذه الأحكام باعتبارها من الأحكام المنهية للخصومة بغير التعرض للموضوع.

يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم، في حين يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر بعدم جواز المعارضة لرفعها بعد الميعاد من تاريخ النطق بالحكم.

سابعاً: بالنسبة لاستئناف الأحكام التمهيدية الصادرة بعدم الاختصاص:

لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية قبل أن يتم الفصل في موضوع الدعوى، ويترتب على استئناف الحكم الفاصل في الموضوع حتماً استئناف هذه الأحكام .

واستثناء من هذه القاعدة فجميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص يجوز استئنافها. كما يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية على الحكم في الدعوى.

ثامناً: الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات:

كانت الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنايات لا يجوز الطعن فيها بغير طريق الطعن بالنقض، ولكن بصور القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ تغير الوضع.

الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات:

لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضرية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة. يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائياً.

- ١٤ يجوز للنياية العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
- ١٥ يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
- ١٦ للنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
- ١٧ لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.
- ١٨ إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.

تاسعاً: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف:

- ١٩ الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية في جرائم الجلسات، فإذا كانت هذه الأحكام صادرة من إحدى دوائر المحكمة الكلية سواء كانت جنائية أو دائرة الجرح والمخالفات المستأنفة أو مدنية أو أحوال شخصية فهذه الأحكام لا يقبل الطعن عليها بالاستئناف، أما الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فهذه وحدها تقبل الطعن بالاستئناف.
- ٢٠ الأحكام السابقة على الفصل في الموضوع الصادرة من محاكم الجرح والمخالفات سواء كانت وقتية أو تمهيدية أو تحضيرية مثل الحكم بحدب خبير في دعوى أو بالانتقال للمعينة أو القبض على المتهم أو بالإفراج عنه، فهذه الأحكام لا تقبل الطعن عليها بالاستئناف باستثناء الأحكام التمهيدية الصادرة بعدم الاختصاص.
- ٢١ لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما لا يجوز استئناف أوامر الحبس والإفراج الصادرة من محكمة الجرح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ولا من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة بصفتها جهة استئناف.

إجراءات الاستئناف والحكم فيه

س ١٣ : اكتب في ميعاد الطعن بالاستئناف واجراءاته؟

ميعاد الطعن بالاستئناف واجراءاته

أولاً: ميعاد الطعن بالاستئناف:

- ٢٢ ميعاد الاستئناف بالنسبة لجميع الخصوم هو عشرة أيام من وقت صدور الحكم سواء بالنسبة للمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها وكذا بالنسبة للنياية العامة، أما الأحكام المعتمدة حضورياً والصادرة في غيبة المتهم فيبدأ الميعاد من تاريخ إعلان المتهم بها، هذا وقد حدد المشرع ميعاداً خاصاً للاستئناف من النائب العام وهو ثلاثين يوماً.
- ٢٣ يبدأ حساب ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم ويدخل فيه اليوم الأخير، فإن صادف عطلة امتد بعدها يوماً آخر، ويبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام الغيابية من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للطعن بالمعارضة .

ثانياً: إجراءات الاستئناف:

١- التقرير بالاستئناف:

- ٢٤ يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي وهذا بالنسبة للنياية العامة والمتهم ، ويجوز للنائب العام أو المحامي العام أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف .

٢- تحديد تاريخ جلسة نظر الاستئناف:

يحدد قلم الكتاب للمستأنف تاريخ جلسة نظر الاستئناف في تقرير الاستئناف، ويعد ذلك إعلاناً لها حتى لو كان التقرير قدم بواسطة الوكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين الحضور .

٣- ميعاد الاستئناف الفرعي:

إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة أيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة أيام المذكورة ، وهذا ما يطلق عليه "الاستئناف الفرعي".

٤- تقرير التلخيص:

يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه، ويشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي، وجميع المسائل الفرعية التي رفعت وكذا الإجراءات التي تمت .

غير أن أغفال تلاوة هذا التقرير يرتب بطلان إجراءات المحاكمة. إذا تغيرت هيئة المحكمة بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها فلا بد من إعادة تلاوته أمام الهيئة الجديدة وإلا بطل الحكم.

بعد تلاوة هذا التقرير، وقبل إبداء أي رأي في الدعوى يجب سماع أقوال المستأنف وأوجه الطعن المستند إليها، وكذا باقي الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد الاطلاع على الأوراق .

٥- يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم

يتقدم للتنفيذ في أول جلسة:

لكي يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه على تقرير الاستئناف بنفسه أو بإعلانه به، ولا يغني عن ذلك علم وكيله الذي قرر بالاستئناف نيابة عنه.

لا يشترط للتقدم للتنفيذ أن يسدد المتهم الكفالة التي قضى بها حكم أول درجة لوقف تنفيذ عقوبة الحبس فيكفي مجرد مثوله لجلسة المحاكمة، وإذا قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لعدم سداد الغرامة كان حكمها مخطئاً في تطبيق القانون.

على فرض آخر فإذا سدد المحكوم عليه الغرامة فإن الحكم الصادر بالحبس ضده صار غير واجب النفاذ فلا يجب في هذه الحالة التقدم للتنفيذ ولا يحق للمحكمة في هذه الحالة الحكم بسقوط الاستئناف.

نطاق القضية في الاستئناف – تقيد المحكمة الاستئنافية بحدود الدعوى أمام محكمة أول درجة:

الطعن بالاستئناف له أثر ناقل بمقتضاه أن المحكمة الاستئنافية تنظر الدعوى من جديد في ضوء ما عرض على محكمة أول درجة وما لم يعرض عليها، غير أن هناك قيداً على سلطة المحكمة الاستئنافية بمقتضاه لا تستطيع المحكمة الاستئنافية أن تنظر ما لم تستطع محكمة أول درجة أن تنظره.

إذا نظرت محكمة ثاني درجة واقعة لم تكن معروضة على محكمة أول درجة وفصلت فيها حتى لو كانت هذه الواقعة مرتبطة بالواقعة المرفوعة بها الدعوى على المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة كان حكمها باطلاً، **مثال ذلك** ← أن ترفع الدعوى على المتهم بتهمة التزوير في محرر وفصلت فيها محكمة أول درجة ثم تبين لمحكمة ثان درجة أن المتهم استعمل هذا المحرر أيضاً ولم تطرح هذه الواقعة على محكمة أول درجة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية – ثان درجة – أن تنظر هذه الواقعة حتى لو كانت مرتبطة بالواقعة التزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

مع العلم بأن هناك ثمة فارق بين تقيد المحكمة الاستئنافية بالواقعة محل الاتهام وبين التقييد بوصف الاتهام، والمحكمة الاستئنافية لا تتقيد بوصف الاتهام، بل من حقها أن تعدل التهمة دون أن تضيف وقائع جديدة للمتهم.

يثار التساؤل ما هو حكم إغفال محكمة أول درجة للفصل في بعض الوقائع المعروضة عليها؟

إذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة المعروضة عليها كانت معروضة على محكمة أول درجة، غير أن محكمة أول درجة فصلت في بعض الوقائع وأغفلت البعض الآخر. ففي هذه الحالة يحكم بعدم جواز الاستئناف والنيابة العامة أن ترجع لمحكمة أول درجة لتفصل فيما أغفلت من وقائع، ويحظر على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في هذه الوقائع وإلا فوتت درجة من درجات التقاضي على المتهم.

وجوب مراجعة الواقعة كما وردت بوثيقة الاتهام:

لا تكتفي المحكمة الاستئناف بمراجعة منطوق الحكم وإنما يجب عليها مراجعة الواقعة كما وردت بوثيقة الاتهام للتأكد من إعلان المتهم لتمكينه من حق الدفاع، وكذلك التأكد من التزام المحكمة بالوقائع التي تملك تحقيقها فقد تفصل محكمة أول درجة فيما لا يجوز لها الفصل فيه أو قد تغفل الفصل في بعض الوقائع، فإذا فصلت محكمة أول درجة فيما لم يرد في وثيقة الاتهام فإن الحكم يكون باطلاً لأنها بذلك تكون قد فصلت فيما لم يطلبه الخصوم كما أنها تكون قد اعتدت على سلطة الاتهام الثابتة للنيابة العامة.

قاعدة تقيد المحكمة الاستئنافية بما ورد في تقرير الاستئناف:

يرفع الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ويرسم هذا التقرير حدود ونطاق الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، وتتقيد المحكمة الاستئنافية بما ورد في تقرير الاستئناف فإن خالفته كان قضائها باطلاً.

لذا يجب أن يحدد المستأنف ما أراد أن يستأنفه، وما إذا كان يريد استئناف كل ما فصل فيه حكم أول درجة أم أنه يريد استئناف جزءاً منه فقط. فإذا قرر المستأنف أن يستأنف ما فصل فيه في الدعويين المدنية والجنائية فإن المحكمة الاستئنافية تنظر القضية برمتها، أما إذا قرر الطعن في الشق الجنائي فقط فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى المدنية.

ضرورة وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في معارضة المتهم:

إذا كان حكم أول درجة قد صدر غيابياً بالنسبة لأحد الخصوم وكان ميعاد المعارضة مفتوحاً أو استأنفت النيابة أو أحد الخصوم الحكم تعين على المحكمة التي تنظر الاستئناف وقف نظر استئناف النيابة العامة لحين فوات ميعاد المعارضة أو الفصل فيها.

س ١٤: تكلم عن الحكم الصادر في الاستئناف؟

الحكم الصادر في الاستئناف

١- إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة:

للمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة.

النيابة العامة طرفاً في الدعوى الجنائية دون المدنية فلا يجوز استئناف الحكم الصادر في الشق المدني. مع العلم بأنه لا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، وصدور الحكم بدون الإجماع يبطله، وإذا لم يتحقق الإجماع وجب على المحكمة أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف.

يقتصر شرط الإجماع على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وموضوع التناسب بين تقدير المسؤولية ومقدار العقاب، أما إذا كان استئناف النيابة العامة لحكم أول درجة مرجعه لنزول محكمة أول درجة عن الحد الأدنى للعقوبة، فإن صدور حكم الاستئناف بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة لا يلزم فيه الإجماع.

إذا صدر حكم غيابي على المتهم كان من حقه أن يطعن عليه بالمعارضة أو الاستئناف، وكان من حق النيابة أن تطعن على الحكم بالاستئناف فقط، فإذا طعنت النيابة بالاستئناف في حين لجأ المتهم إلى طريق المعارضة تعين على المحكمة الاستئنافية وقف نظر الاستئناف لحين الفصل في معارضة المتهم. إذا جاء حكم محكمة المعارضة وألغى أو عدل الحكم الغيابي هنا يجب على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بسقوط استئناف النيابة العامة لأنه لا يكون هناك ثمة حكم مطعون عليه، ويعتبر الحكم الجديد الصادر من محكمة المعارضة هو الحكم الوحيد الصادر في الدعوى والذي يصلح محلاً للاستئناف. عليه يبقى استئناف المتهم وحده هو المطروح أمام المحكمة الاستئنافية، وتلزم المحكمة الاستئنافية في هذه الحالة بعدم تسوئ مركز المتهم وهذا ما يطلق عليه قاعدة عدم جواز تسوئ مركز المتهم إذا سقط استئناف النيابة العامة لتعديل الحكم الغيابي في المعارضة أمام أول درجة.

أثر استئناف النيابة على قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه:

إذا استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة جاز للمحكمة الاستئنافية تشديد العقوبة على المتهم حتى ولو كان هو الآخر قد استأنف الحكم، وذلك نظراً لأن استئناف النيابة العامة يعيد النزاع برمته إلى حالته الأصلية، ويجيز للمحكمة الاستئنافية أن تبرئ المتهم أو تدينه وتؤكد الحكم أو تزيد العقوبة أو تنزلها ودون أن تكون ملزمة بتسبيب حكمها بتشديد العقوبة، وفي هذه الفرضية يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى وإحالتها للنياحة لأن الواقعة جنائية.

غير أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المحكوم عليه وحده فلا يجوز للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة المتهم، فإن شددت المحكمة العقوبة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

كذلك فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى جنائية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد الحكم الابتدائي بالإدانة.

إذا طعنت النيابة والمتهم في حكم أول درجة، ولم يحضر المتهم أمام المحكمة الاستئنافية، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم البراءة أو بتشديد العقوبة كان حكمها موافقاً لصالح القانون، ولكن لو كان الحكم الصادر باطلاً لعدم صدوره بالإجماع جاز للمتهم أن يرفع معارضة استئنافية في هذا الحكم. وتلتزم المحكمة في هذه الحالة بإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وأن تقتصر على تأييد حكم أول درجة تطبيقاً لمبدأ عدم إضرار الطاعن بطعنه.

٢- إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم:

يملك المتهم استئناف الحكم الصادر من أول درجة في الشق الجنائي وكذلك المدني أو أحدهما فقط، وتتقيد المحكمة الاستئنافية بما حدده المتهم في استئنافه، كما تقتيد بمصلحة المتهم فلا يجوز لها تشديد العقاب إذا كان هو المستأنف وحده. أما إذا لم يكن المتهم هو المستأنف الوحيد وإنما طعنت النيابة العامة جاز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بما يسوئ مركز المتهم في الدعويين المدنية والجنائية.

مع العلم أنه إذا لم تستأنف النيابة الحكم الغيابي وعارض فيه المتهم فقضى في المعارضة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها فإن من حق النيابة أن تستأنف الحكم الصادر في المعارضة على ألا يضار الطاعن من معارضته فلا يجوز في هذه الحالة للمحكمة الاستئنافية أن تقضي بأشد من إلغاء وقف تنفيذ العقوبة حتى لا يضار المعارض من معارضته.

٣- إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها:

في هذه الحالة ينصرف الاستئناف إلى الدعوى المدنية، فلا تملك المحكمة الاستئنافية التعرض للدعوى الجنائية لأن المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها لم يكن أحدهما خصماً في الدعوى الجنائية. وإذا كان الاستئناف مرفوعاً من المدعي بالحقوق المدنية وحده دون المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية، تنقيد المحكمة الاستئنافية بمصلحته فيما أن تزيد مقدار التعويض أو تؤيد، وإذا رفع الاستئناف من المسئول عن الحقوق المدنية وحده فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تزيد من مقدار التعويض التي قضت به أول درجة.

الحالات التي يتم إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع:

القاعدة العامة أن المحكمة الاستئنافية لا يحق لها أن تنظر موضوع الدعوى قبل أن تفصل فيه محكمة أول درجة، فإن فعلت ذلك تكون قد فوتت درجة من درجات التقاضي على المتهم وأخلت بحقه في الدفاع.

هذا لا يمس بحق المحكمة الاستئنافية في أنه إذا كانت محكمة أول درجة قضت في موضوع الدعوى إلا أنه قد وقع قضاؤها باطلاً لبطلان في الإجراءات أو الحكم أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.

إذا حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لكونها جنائية فطعن المتهم والنيابة على هذا الحكم، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الواقعة جنحة، وجب أن يقتصر حكمها على إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل في الموضوع.

استثناء:

قضاء النقض المصري قرر حالتين يجب على المحكمة الاستئنافية فيها التعرض لموضوع الدعوى رغم أن محكمة أول درجة لم تفصل في الموضوع بعد وهما:

الحالة الأولى: الحكم الصادر بتقادم الدعوى الجنائية:

إذا قضت محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم، وأصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بإلغاء حكم أول درجة حيث تبين لها عدم سقوط الدعوى بالتقادم، وكان من الواجب في هذه الحالة إعادة القضية إلى محكمة أول درجة غير أن قضاء النقض المصري اعتبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم حكم صادر في موضوع الدعوى ومن ثم يتعين على المحكمة الاستئنافية الفصل في الموضوع وليس إعادة القضية إلى محكمة أول درجة حيث شبهت محكمة النقض هذا الحكم بحكم البراءة.

الحالة الثانية: الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن:

استقر قضاء النقض على أن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يندمج ويتداخل مع الحكم الغيابي المطعون عليه بالمعارضة، وأن الطعن بالاستئناف على الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يتضمن الطعن على الحكم الغيابي المعارض فيه.

حالات إعادة القضية إلى محكمة أول درجة رغم فصلها في الموضوع:

هذه الحالات تتحقق عندما يكون القاضي الذي فصل في الدعوى في محكمة أول درجة غير صالح لنظر الدعوى أو ليس له ولاية الفصل فيها، وفي هذه الحالات يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تلغي حكم أول درجة وتعيد القضية إلى محكمة أول درجة رغم أنه سبق الفصل فيها.

مثل ذلك ← إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم لا ولاية لها بنظر الدعوى كما لو فصلت في الدعوى محكمة غير محكمة الأحداث رغم كون المتهم حدثاً.

القسم الثاني - طرق الطعن في الأحكام الجنائية طرق الطعن غير العادية

س ١٥ : تكلم عن طريق الطعن بالنقض من حيث شروط قبوله؟

طريق الطعن بالنقض

الطعن بطريق النقض هو طريق استثنائي لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من المحاكم العادية في الموضوع، والتي تنتهي بها الدعوى، وقد حدد المشرع في المواد ٣٠ وما بعدها من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تلك الأحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض. وسنعرض شروط الطعن بطريقاً لنقض، وإجراءات الطعن بالنقض والفصل فيه وذلك في مبحثين:

ماهية الطعن بالنقض وشروط قبوله في الأحكام الجنائية

ماهية الطعن بالنقض

النقض هو طريق طعن غير عادي في الأحكام الاستئنافية الصادرة في مواد الجناح والجنايات، ويستهدف فحص الحكم للتحقق من مدى مطابقته للقانون موضوعياً وإجرائياً، ولا يهدف إلى إعادة عرض الدعوى من جديد على المحكمة. ويُسند الطعن بالنقض إلى محكمة مستقلة تمثل قمة التنظيم القضائي، وهي بحسب قانون الإجراءات الجنائية محكمة النقض بدائلتها الجنائية.

شروط قبول الطعن بالنقض في الأحكام الجنائية

أولاً: من حيث الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالنقض:

يقتصر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في الجنايات والجناح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية أو بالغرامة التي تجاوز العشرين ألف جنيه، ويستثنى من نطاق الطعن بالنقض المخالفات، وكذلك الجناح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

مع ذلك إذا كانت المخالفة مرتبطة بجناية أو بجناحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وكان من الجائز الطعن بالنقض في هذه الجناية أو الجناحة، وطعن بالنقض عليها فعلاً فإن الطعن بالنقض ينسحب ليشمل المخالفة.

تحقيقاً لمصلحة المتهم قد أباح المشرع للنائب العام الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجناح أياً كانت الجناحة أو عقوبتها.

ثانياً: من حيث الشروط اللازم توافرها في الحكم الذي يقبل الطعن بالنقض:

١- أن يكون الحكم المطعون فيه نهائياً:

المقصود بالحكم النهائي: ألا يكون قابلاً للطعن بالطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف، ويلاحظ أنه إذا كان الحكم الاستئنافي لا يقبل الطعن بالمعارضة لانعدام الصفة أو المصلحة، فإنه يجوز الطعن فيه بالنقض من تاريخ صدوره.

أحكام محاكم الجنايات الغيابية لا تقبل المعارضة، غير أن المشرع رأى أنه من الأفضل ألا يبقى هذا الحكم مدة طويلة إلا إذا كان مطابقاً للقانون، ولذلك أجاز للنيابة العامة وللمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يخصه الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

٢- أن يكون الحكم صادراً من آخر درجة:

المقصود بالحكم الصادر : من آخر درجة الأحكام التي لا يمكن نظرها أمام درجة أخرى من درجات التقاضي، وهي الأحكام الصادرة من محكمة ثاني درجة -المحكمة الاستئنافية، وكذلك أحكام محاكم الجنايات سواء في جنائية أو جنحة بحكم كونها صادرة من آخر درجة ونهائية فإنه يجوز الطعن فيها بالنقض، وبناءً على ذلك إذا ما فوت صاحب الشأن سواء المتهم أو النيابة العامة ميعاد الاستئناف فلا يجوز له بعدئذ الطعن بالنقض.

لكن إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق الاستئناف، حيث لم تطعن على الحكم بالاستئناف في الميعاد القانوني، غير أن المتهم طعن بالاستئناف، وألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم الابتدائي أو عدلته، فإن هذا الحكم يكون قضاءً جديداً منفصلاً عن الحكم الأول ويجوز للنيابة أن تطعن عليه بالنقض من جديد.

لا يجوز الطعن على الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً إلا من حيث ما قضى به وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض. فمتى كان الحكم المطعون فيه لم يفصل إلا في شكل الاستئناف بعدم قبوله، فلا يقبل الطعن فيه بأية أوجه طعن خاصة بالموضوع.

أخيراً فإن محكمة النقض قررت أن الطعن على الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يطرح هذا الحكم أمام محكمة النقض، وينصرف أيضاً إلى الحكم الغيابي الصادر في موضوع الدعوى.

٣- أن يكون من الأحكام المنهية للخصومة:

لا يجوز الطعن بالنقض ما لم يكن قد صدر في الدعوى حكماً فاصلاً في موضوعها منهيّاً للخصومة، إما بالبراءة أو بالإدانة أو التعويض أو برفض الدعوى المدنية، وقد استثنى المشرع من هذه القاعدة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي ينبغي عليها منع السير في الدعوى، ومن أمثلة ذلك صدور حكم في الدفع المقدم من المتهم بالتقادم أو بسبق الفصل في الدعوى، وهذه الأحكام تكون غير فاصلة في الموضوع ويجوز الطعن عليها بطريق النقض.

ثالثاً: من حيث أوجه الطعن بالنقض:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبيهاً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله، إذا وقع بطلان في الحكم، وإذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.

رابعاً: الشروط الواجب توافرها في الطاعن:

١- الصفة في الطعن:

يشترط لقبول الطعن وجود صفة الطاعن في رفعه ومناطق توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه، ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.

ولا يجوز لأحد غير المحكوم عليه ممارسة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه والمسئول عنه متى كان حدثاً والطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق.

إذا توفي المحكوم عليه في أثناء ميعاد النقض أو في أثناء نظره فلا يقبل من ورثته الطعن بالنقض أو حلولهم محله، هذا فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية.

خلافاً لذلك فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية فللورثة أن يطعنوا فيه بالنقض أو يحلوا فيه محل المحكوم عليه لأن الحقوق والالتزامات المدنية تنتقل بالوفاة إلى الورثة.

٢- المصلحة في الطعن:

الأصل في القانون أن المصلحة شرط لازم في كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، وشرط المصلحة يجب أن يتوفر بالنسبة لجميع الخصوم سواء أكان المتهم أم المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها.

إجراءات الطعن بالنقض والفصل فيه

إجراءات الطعن بالنقض

التقرير بالطعن:

يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة .
وعدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب، إذ يمكن للطاعن التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم به في الميعاد الذي حدده القانون.
وقد استثنى المشرع الحكم الصادر بالبراءة، حيث نصت المادة ٣٤ من قانون النقض في فقرتها الثانية على أنه إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان إيداع الحكم قلم الكتاب.

تقديم أسباب الطعن:

توجب المادة ٣٤ من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ إيداع الأسباب التي بنى عليها الطعن بالنقض في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى، أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة، فإذا أودعت الأسباب بعد فوات هذا الميعاد فإن الطعن لا يكون مقبول شكلاً، ولو حصل التقرير به في ميعاده. ولكن إذا حال دون تقديمها في هذا الميعاد عذر قهري امتد الميعاد إلى حين زوال هذا العذر.

من أمثلة العذر القهري ← الحرب والزلازل والفيضانات والمرض وغيرها. والطعن بالنقض لا يكون إلا من الطاعن شخصياً أو من ينوب عنه بتوكيل خاص، فلا يقبل الطعن بالنقض من محام الخصم بتوكيل عام.

إيداع الكفالة:

إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار لجنة المساعدة القضائية .

عرض القضية المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض:

أوجب المشرع عرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى، وقد أوجب القانون أن يكون عرض القضية في خلال ميعاد الطعن المبين بالمادة ٣٤ ستون يوماً وأن يكون مشفوعاً بمذكرة برأي النيابة العامة في الحكم.

الفصل في الطعن بالنقض

المحكمة المختصة بنظر الطعون:

قرر المشرع الاختصاص لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة والمكونة من ثلاثة قضاة الاستئناف لنظر الطعون في أحكام محكمة الجناح المستأنفة الصادرة في مواد الجناح.

يتمثل دورها في أن تفصل بقرار مسبب فيما يصلح من هذه الطعون من عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها وذلك على وجه السرعة .

على تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض .

إذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم .

يلاحظ أن المشرع استحدث ذلك الحكم بالنظر إلى استقرار المبادئ في الجرح، ولمواجهة تكديس الطعون في أحكام محكمة الجرح المستأنفة أمام محكمة النقض، ووصولاً إلى تحقيق عدالة ناجزه، وبناء على ذلك أصبح اختصاص محكمة النقض قاصر على نظر الطعون بالنقض في مواد الجنائيات فحسب في الأحوال المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧.

الفصل في الطعن بالنقض:

إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

نُعيالات القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ حول طبيعة عمل محكمة النقض:

تعتبر محكمة النقض بحسب الأصل محكمة قانون وليست محكمة وقائع، غير أن المشرع خرج على هذا الأصل بموجب القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧، فتصت المادة رقم ٢/٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض بعد تعديلها على أنه وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه.

سقوط الطعن إذا لم يتقدم اطلبهم للتنفيذ قبل الجلسة:

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة الحرية أو تدبير مقيد لها، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقافاً لتنفيذ لحين الفصل فيه أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات تكفل عدم هروب الطاعن .

الطعن في أحكام النقض:

لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر .

طلب إعادة النظر

الأحكام التي يجوز فيها طلب إعادة النظر وحالاته

أولاً: الأحكام التي يجوز الطلب فيها وحالاته:

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنائيات والجنح في الأحوال الآتية:

- ١ إذا حكم علي المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قتله حياً.
- ٢ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقضاً بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
- ٣ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقدير للخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
- ٤ إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
- ٥ إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

نصت المادة ٤٤٢ إجراءات على أن حق طلب إعادة النظر في الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجته بعد موته .

يكون حق طلب إعادة للنظر في الحالة الخامسة للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وهم المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً في حياته أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .

إجراءات نظر الطلب والحكم فيه

إجراءات نظر الطلب:

وضع المشرع على عاتق النيابة العامة إعلان الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل على أنه يجب أن يرفع الطلب في الأحوال الأربع الأولى في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه غير أن تقديمه بعد هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول الطلب.

الحكم في الطلب:

إذا طرح طلب إعادة النظر على محكمة النقض فإنها تقوم بفحصه من ناحية الشكل، ويلاحظ أن القانون لم يحدد ميعاداً لقبول طلب إعادة النظر وبناءً عليه يمكن قبول الطلب في أي وقت ولا يسقط الحق في تقديمه بأي مدة.

إذا رأت محكمة النقض قبول الطلب شكلاً فإنها تنظر في موضوع الطلب، وفي هذه الحالة تقوم بفحص وقائع الدعوى خلافاً لاختصاصها الأصيل والذي ينحصر في بحث المسائل القانونية ذلك لأن الأوجه التي ينبني عليها إعادة النظر تدور كلها حول الوقائع، وتقضي بعد ذلك إما برفض الطلب أو بقبوله وإذا رفض الطلب فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها .
غير أنه يجوز تجديد الطلب إذا كان مستنداً إلى أسباب أخرى .

إذا قضت محكمة النقض بقبول الطلب فإنها تقضي بأحد الأمور الآتية:

تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة .
إذا لم تكن البراءة ظاهرة ولكنها محتملة فإن محكمة النقض تقضي بإلغاء الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من فضاء آخرين للفصل في موضوعها، ويلاحظ أنه لا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.

إذا لم يكن البراءة ظاهرة وكان الفصل في الطلب يقتضي تحقيقاً موضوعياً ورأت محكمة النقض أن تجريه بنفسها فلها ذلك .

إذا لم تكن البراءة ظاهرة وكان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حاله وفاه المحكوم عليه أو عتقه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطأه.

إذا توفي المحكوم عليه تحكم محكمة النقض عند الاقتضاء بمحو ما يمس ذكرى المتوفي وذلك إذا كان الطلب مقدماً من النائب العام ثم يموت المحكوم عليه أثناء نظر الطلب.

يلاحظ أن الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها، أما الأحكام التي تصدر من غير محكمة النقض فيجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون.

أثر الحكم في طلب إعادة النظر:

إذا قضى ببراءة المحكوم عليه سواء من محكمة النقض أو من محكمة الموضوع التي أحيلت إليها الدعوى فإنه يترتب على هذا الحكم الآتي:

- محو الحكم بأثر رجعي وزوال جميع آثاره الجنائية والمدنية والتأديبية، وبالتالي وقف تنفيذ العقوبات التي ابتدأ تنفيذها قبل البراءة، فيجب الإفراج عن المتهم فوراً، ورد ما دفعه من غرامات، ورد أمواله التي صودرت ما لم تكن حيازتها جريمة، ولا يقتصر محو الحكم على العقوبات الأصلية والتكميلية بل يشمل أيضاً العقوبات التبعية.
- يجب نشر الحكم بالبراءة على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية .

